

Oefenbundel

Bachelor

BELASTINGRECHT 3

Nyenrode Business Universiteit, voorjaar 2026

© BREUKELEN, Nyenrode Business Universiteit, voorjaar 2026

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

TOELICHTING VOOR DOCENT EN STUDENT

Algemeen

In de cursus Belastingrecht 3 staat de positie van de besloten vennootschap centraal alsmede de vennootschappelijke verhoudingen tussen de moedermaatschappij in haar relatie tot haar dochtermaatschappij(en). Het gaat hierbij met name om de volgende onderwerpen: belastingplicht en het winstbegrip in de vennootschapsbelasting, verliesverrekening, financieringsproblematiek, deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid, fusie & splitsing, transfer pricing, internationaal en Europees belastingrecht m.b.t. rechtspersonen en fiscale strategie, horizontaal toezicht, tax control framework en ethiek.

De oefenbundel

In deze oefenbundel is een selectie van casusposities opgenomen. De bedoeling is dat via de behandeling van deze vraagstukken de student ervaring opdoet met bovengenoemde onderwerpen zoals die zich in de praktijk kunnen voordoen. In zoverre zijn deze vraagstukken een noodzakelijke aanvulling op de meer theoretische uiteenzettingen in de verplichte literatuur. Deze casusposities vormen tevens een weerspiegeling van hetgeen de student min of meer mag verwachten op het tentamen. Een groot aantal (her)tentamenvragen zijn vaak een variatie op deze vraagstukken.

Het collegeprogramma is gebaseerd op de fiscale wet- en regelgeving zoals die geldt vanaf 1 januari van het jaar waarin de cursus een aanvang neemt en de op dat moment bestaande jurisprudentie. Bij de uitwerking van de casusposities dient er steeds van te worden uitgegaan dat alle feiten en omstandigheden vallen onder dat fiscale regime, ook als sommige feiten zich afspeelden in een ouder jaar.

In de oefenbundel is rekening gehouden met de college-indeling. Het is echter veelal onmogelijk om alle casusposities in de colleges te behandelen. Vandaar dat in de oefenbundel is aangegeven welke vraagstukken in ieder geval tijdens de colleges zullen worden behandeld. Deze vraagstukken hebben de aanduiding (in college). Daarnaast is aangegeven welke vraagstukken behandeld zullen worden wanneer daar voldoende tijd voor is. Deze laatste categorie vraagstukken wordt aangegeven met de aanduiding (zelfstudie). Van zowel de vraagstukken (in college) als (zelfstudie) worden de standaarduitwerkingen na afloop van het college ter beschikking gesteld. Deze kunt u downloaden via Canvas: Bestanden. Van de studenten wordt verwacht dat zij voorafgaande aan elke college de casusposities met de aanduiding (in college) hebben voorbereid.

N.B. Alle vraagstukken en de antwoorden daarop behoren tot de verplichte literatuur die bestudeerd dient te worden voor het (her)tentamen.

Actieve aanwezigheid tijdens de colleges wordt dus aangeraden!

Voor zover in de vraagstukken problematiek aan de orde komt die in de verplichte literatuur niet of in mindere mate wordt genoemd, geldt dat deze ook tot de verplichte stof behoort. Uitgangspunt zijn de door Nyenrode Business Universiteit (zie Canvas: Bestanden), ter beschikking gestelde sheets. Daarin is een limitatieve opsomming opgenomen van de onderwerpen die op het tentamen aan de orde kunnen komen.

Voor zover onderwerpen niet in de verplichte literatuur of in de oefenbundel aan de orde worden gesteld, geldt dat de vraagstelling beperkt zal blijven tot vragen over kwesties die aan de hand van de wetteksten (in de wettekstenbundel die op het tentamen geraadpleegd mag worden) beantwoord kunnen worden. Ook om die reden is het belangrijk dat men tijdens de colleges en de voorbereiding daarop handigheid krijgt in het op een juiste wijze te hanteren van de bundel wetteksten.

De casusposities

Elke casuspositie vergt in beginsel (en zo gaat dat ook in de praktijk) een interpretatie en vaststelling van de relevante rechtsfeiten en vervolgens een uiteenzetting over de fiscaalrechtelijke consequenties die aan de vastgestelde feiten zijn verbonden.

In de casusposities, die zijn opgenomen in de oefenbundel, worden de feiten zo geformuleerd dat door de bank genomen discussie daarover niet mogelijk is. Dit geldt ook voor de opgaven in het tentamen en hertentamen. Centraal staan voor de student bij de uitwerking vooral de fiscaalrechtelijke consequenties zoals die uit het feitenmateriaal voortvloeien.

In dit verband twee adviezen:

- Indien u van mening bent dat de feiten voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn, vermeld dit dan en werk voor elke uitleg de consequenties uit.
- Laat u niet verleiden om feiten te introduceren die niet passen in de context van de verstrekte gegevens, aangezien een daarop gebaseerde op zich juiste uitwerking bezwaarlijk goed gerekend kan worden (in de zin dat daar punten voor worden toegekend) en zulks afleidt van een correcte uitwerking van de gegeven casus.

De casusposities zijn veelal ontleend aan (her)tentamenvraagstukken uit het verleden. De standaarduitwerkingen zijn daarom primair opgesteld voor de correctoren en bestaan derhalve uit vrij korte toelichtingen. Voor de student kunnen ook deze korte uitwerkingen op zich gelden als voorbeelden van een toereikend antwoord op een tentamenvraag, maar opgemerkt wordt dat het niet aan te bevelen is te volstaan met te korte opmerkingen of zelfs steekwoorden.

Als deze namelijk niet exact zijn toegesneden op de casus, zal een dergelijke uitwerking al snel als onvoldoende worden beschouwd. Van de corrector mag niet worden verwacht dat deze in de korte opmerkingen leest wat de kandidaat wellicht wel wist, maar niet heeft vermeld. Beter is dus, zij het zonder herhaling van feiten uit de casus en andere onnodige uitweidingen, een betoog op te bouwen om zo de aanwezige kennis van de problematiek te illustreren.

In de oefenbundel zijn ook enkele min of meer volledige oude tentamenopgaven opgenomen. De in de daarbij behorende uitwerkingen tussen haakjes opgenomen zinsneden behoeften door de kandidaten destijds niet genoemd te worden om toch voor het "volledige aantal punten" in aanmerking te komen.

Inhoudsopgave oefenbundel Belastingrecht 3

BELASTINGPLICHT, WINSTBEGRIJ EN VERLIESVERREKENING IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING (COLLEGE 1 EN 2)	6
FINANCIERINGSPROBLEMATIEK IN GELIEERDE VERHOUDINGEN (COLLEGE 3)	11
DEELNEMINGSVRIJSTELLING (COLLEGE 4 EN 5).....	14
FUSIE EN SPLITSING (COLLEGE 5).....	20
FISCALE EENHEID (COLLEGE 6 EN 7)	23
TRANSFERPRICING (COLLEGE 8)	30
INTERNATIONAAL- EN EUROPEES BELASTINGRECHT (COLLEGE 8).....	33
HORIZONTAAL TOEZICHT / TAX PLANNING & FAIR SHARE / ETHIEK (COLLEGE 9).....	35
TENTAMENVRAAGSTUKKEN (COLLEGE 9).....	36

BELASTINGPLICHT, WINSTBEGRIIP EN VERLIESVERREKENING IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING (COLLEGE 1 EN 2)

Casus 1 (in college 1)

Aan Johan de Winter, directeur/groootaandeelhouder van Winterprint BV, zijn de in verband met zijn directeurschap toegekende pensioenaanspraken in het verleden ondergebracht in een pensioenstichting, de Stichting Avondzon. De moeder van Johan is voorzitter van het bestuur van de Stichting Avondzon.

In december 2025 heeft de stichting haar zetel verplaatst naar Antwerpen, de woonplaats sinds zijn pensionering (ook in december 2025) van Johan. Hij heeft bij die gelegenheid de voorzittershamer van zijn moeder overgenomen en zal voortaan het beheer over de beleggingsportefeuille van de stichting voeren.

Gevraagd:

1. a. Een pensioenstichting is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Uit welke (twee) wettelijke bepalingen komt dit naar voren?
- b. Welke consequentie is voor de vennootschapsbelasting verbonden aan de in de casus geschetste in december 2025 plaatsgevonden hebbende feiten.

Casus 2 (in college 1)

BV Sierplant exploiteert een tuincentrum. Begin 2025 gaat zij een vennootschap onder firma (VOF) aan met Potteria Ltda., een in Portugal gevestigde (aandelen)vennootschap die fraaie terracotta bloempotten op de markt brengt.

De volgende regeling wordt overeengekomen. De VOF Sierpot koopt bloempotten in bij Potteria Ltda. en zal deze gaan verkopen op de Nederlandse markt. De potten worden te koop aangeboden in een bedrijfsruimte van BV Sierplant. De door de firma behaalde winst wordt 50/50 verdeeld.

De firma behaalt over 2025 een winst van in totaal € 42.000 naar blijkt uit de in april 2026 opgemaakte jaarstukken.

Gevraagd:

2. a. Dient BV Sierplant het haar toekomende winstaandeel in 2025 of 2026 tot de winst te rekenen? Of kan zij misschien kiezen?
- b. Welke fiscale gevolgen heeft de getroffen regeling voor Potteria Ltda. in Nederland?

Casus 3 (in college 1)

F BV bezit alle aandelen in de dochtermaatschappijen G BV en H BV. De drie vennootschappen zijn niet gevoegd in een fiscale eenheid ex art. 15 van de Wet Vpb 1969.

In november 2025 heeft G BV voor € 350.000 een pand verkocht aan H BV. De waarde in het economische verkeer van het pand op het moment van verkoop bedroeg € 500.000.

Gevraagd:

3. a. Geef voor de drie vennootschappen in de vorm van correctie-journaalposten aan welke fiscale consequenties verbonden zijn aan deze transactie.

H BV heeft begin 2025, toen ze dus nog geen eigenaar was van het pand, voor € 40.000 aan onderhoudskosten pand voor haar rekening genomen. U mag ervan uitgaan dat de waarde in het economische verkeer van het pand ad € 500.000 niet beïnvloed is door het verrichte onderhoud.

Gevraagd:

- b. Geef voor de drie vennootschappen in de vorm van correctie-journaalposten aan welke fiscale consequenties verbonden zijn aan deze transactie.

Casus 4 (zelfstudie)

Ruhrstahl AG te Duisburg (Duitsland) wenst in 2026 te komen tot een vestiging in Rotterdam. Zij kan onder meer kiezen uit een vaste inrichting of een dochtermaatschappij.

Gevraagd:

4. Wat is fiscaalrechtelijk het verschil?

Casus 5 (zelfstudie)

De Vereniging Familia Inseparata stelt zich ten doel het gezinsleven te bevorderen. Een belangrijke activiteit in dit kader betreft de exploitatie van een reisbureau dat reizen verzorgt voor bezoek aan geëmigreerde familieleden. De reizen staan open voor leden en niet-leden van de vereniging. De leden krijgen een korting van 50 percent als zij ten minste naast hun contributie in de voorafgaande vier jaar de vereiste extra bijdragen hebben betaald.

Invulling krijgt het doel ook door de uitreiking van folders bij de ingang van cafés en andere plaatsen van grof vermaak.

Het drukwerk (reisgidsen en folders) wordt verzorgd door BV Offset, waarin de vereniging een belang heeft van tien percent. In 2025 ontvangt zij op de aandelen een dividend van € 2.000.

De vereniging streeft niet naar winst (ook niet waar het de exploitatie van het reisbureau betreft).

Toch sluit zij meestal de boeken af aan het einde van een jaar met een overschot op de reisactiviteiten omdat de kosten ruim gecalculeerd worden.

Gevraagd:

5. Een beschouwing over de positie van de vereniging op het punt van de vennootschapsbelasting.

Casus 6 (in college 2)

Balans Langpoot BV ultimo 2024 na winstverdeling

(× € 1.000)

Gebouwen	400	Kapitaal	100
Machines	295	Winstreserve	961
Vorraden	1.430	Egalisatiereserve	123
Debiteuren	820	Herinvesteringsreserve	99
Deelneming	75	Te betalen dividend	150
		Te betalen vennootschapsbelasting	87
		Crediteuren	1.500
	<u>3.020</u>		<u>3.020</u>

Balans Langpoot BV ultimo 2025 na winstverdeling

(× € 1.000)

Gebouwen	592	Kapitaal	110
Machines	275	Winstreserve	1.410
Vorraden	1.510	Egalisatiereserve	135
Debiteuren	900	Te betalen dividend	163
Deelneming	75	Te betalen vennootschapsbelasting	99
		Crediteuren	1.435
	<u>3.352</u>		<u>3.352</u>

Toelichting (bedragen × € 1.000)

- Er is in 2025 een nieuw pand gekocht voor 310; hierop is de herinvesteringsreserve in mindering gebracht.
- In 2025 is 150 slotdividend over 2024 en 75 interim-dividend over 2025 betaald.
- In 2025 is 70 vennootschapsbelasting betreffende voorafgaande jaren en 306 vennootschapsbelasting 2025 betaald.
- Aan de commissaris-50%-aandeelhouder wordt jaarlijks 26 beloning toegekend.
- In 2025 is 48 geschonken aan het Nederlandse Rode Kruis.
- De mutatie in de egalisatiereserve (art. 3.53 Wet IB 2001) heeft betrekking op een dotatie van 35 en een afboeking wegens gepleegd periodiek onderhoud van 23.
- De deelneming betreft een verkoopmaatschappij in België. In 2025 is 30 dividend ontvangen over 2024.

Gevraagd:

6. Stel de vermogensvergelijking voor 2025 samen.
(NB. Er zijn geen verschillen tussen fiscaal en commercieel)

Casus 7 (in college 2)

BV Groen Holding, die zelf een keten van supermarkten exploiteert, overweegt alle aandelen te verwerven in BV Ling's Mode. Deze vennootschap exploiteert een drietal mode-detailzaken. Door slecht management zijn de exploitatieresultaten negatief: de fiscaal compensabele verliezen van Ling's Mode bedragen ultimo 2025 € 800.000. Een belangrijk actief van Ling's Mode betreft een winkelpand. Dit pand heeft een fiscale boekwaarde van € 275.000; de werkelijke waarde is € 500.000 zo blijkt uit een taxatierapport dat is opgemaakt in het kader van de eventuele aandelenoverdracht. Ling's Mode heeft voor onderhoud aan dit pand een kostenegalisatiereserve gevormd, die ultimo 2025 € 68.000 bedraagt.

Gevraagd:

7. a. Stel dat Groen Holding van plan is na de verwerving van de aandelen de exploitatie van de mode-detailzaken binnen Ling's Mode niet voort te zetten, maar in die BV een supermarkt te gaan exploiteren, in hoeverre belet dan artikel 20a Wet Vpb 1969 naar uw oordeel de verrekening van de fiscaal compensabele verliezen?
- b. Stel dat Lings' Mode na de aandeelhouderswisseling haar winkelpand verkoopt, kan zij alsdan de winst die ontstaat als gevolg van de eerder opgebouwde en nu vrijvallende kostenegalisatiereserve verrekenen met de oude verliezen?

Casus 8 (in college 2)

BV Bonus Malus heeft begin 2025 de aandelen in BV De Fietswinkel gekocht. BV De Fietswinkel heeft zich tot medio 2024 actief bezig gehouden met de exploitatie van een fietsenspeciaalzaak. De activiteiten van BV De Fietswinkel zijn per 1 juli 2024 met 85% afgenomen wegens de economische recessie. De verliezen van BV De Fietswinkel bedragen ultimo 2024 € 200.000.

BV Bonus Malus heeft aangegeven de activiteiten van BV De Fietswinkel vooralsnog op een laag pitje te willen voorzetten, totdat de economie weer wat aantrekt. In 2025 heeft BV De Fietswinkel een bescheiden belastbare winst behaald van € 25.000.

Gevraagd:

8. Een beschouwing over de verrekenbaarheid van het verlies.

Casus 9 (zelfstudie)

Krelis Kraan, directeur/enig aandeelhouder van de BV Royaal heeft bij de oprichting van de vennootschap in 2021 een tantièmerecht bedongen van 10% van de winst.

In 2023 en 2024 leidt zulks tot een uitbetaling van € 135.000 respectievelijk € 180.000.

In 2025 wordt het recht afgekocht en krijgt Krelis € 1 miljoen uitbetaald.

Gevraagd:

9. a. In welke wet en waar is iets geregeld over de aftrekbaarheid van tantièmes?

b. Is de afkoopsom van het tantième volgens u (in 2025) aftrekbaar?

Casus 10 (zelfstudie)

De balansen van BV X luiden als volgt:

	31-12-2024	31-12-2025		31-12-2024	31-12-2025
	€	€		€	€
Machines	152.000	160.000	Aandelenkapitaal	160.000	200.000
Kantoorinventaris	3.600	3.200	Agioreserve	---	20.000
Vorraden	108.000	170.000	Algemene reserve	40.000	116.040
Vorderingen	102.400	196.160	Dividend *)	10.000	19.200
Liquide middelen	40.000	98.040	Vennootschapsbelasting*	25.680	34.760
			Tantième		
			- commissaris*	10.000	20.000
			- directie *	60.000	80.000
			Crediteuren	100.320	137.400
	406.000	627.400		406.000	627.400

*) over 2024 respectievelijk 2025

Op deze naar fiscale maatstaven opgemaakte balansen wordt de volgende toelichting verstrekt.

- De winstverdeling wordt verwerkt in de jaarstukken van het jaar waarop deze betrekking heeft;
- In 2025 is een aanslag vennootschapsbelasting over 2024 betaald, gelijk aan het in de balans van 31 december 2024 opgenomen bedrag. Voorts is in 2025 een voorlopige aanslag 2025 betaald van € 60.000;
- De commissaris van de BV, die 40% van de aandelen bezit, ontvangt jaarlijks een tantième als beloning;
- Emissiekosten ad € 2.000, verband houdende met de plaatsing van aandelen in 2025, zijn ten laste van de winst gebracht.

Gevraagd:

- Bereken het belastbare bedrag over 2025 (met behulp van een vermogensvergelijking).

Casus 11 (zelfstudie)

Ten laste van de commerciële winst 2025 werden de volgende posten gebracht:

- | | | | |
|----|--|---|---------|
| a. | Een in 2025 (in verband met een in dat jaar ingesteld boekenonderzoek) | € | 50.000 |
| | betaalde naheffingsaanslag omzetbelasting over het jaar 2023 | | |
| b. | Dividend over 2025 | € | 255.000 |
| c. | Dividendbelasting over het dividend | € | 45.000 |
| d. | Statutair verplichte bijdrage aan het Nederlandse Rode Kruis | € | 20.000 |
| e. | Verlies wegens intrekking van eigen aandelen | | |
| | (nominaal ingetrokken € 10.000 waarop is uitgekeerd € 30.000) | € | 20.000 |

Ten bate van de commerciële winst werden de volgende posten geboekt:

- | | | | |
|----|--|---|---------|
| f. | Niet afgehaald dividend over 2021 | € | 40.000 |
| g. | Boekwinst terzake van een verzekeringsuitkering wegens brandschade aan de voorraad | € | 500.000 |
| h. | Agio terzake van uitgifte van nieuwe aandelen | € | 30.000 |

Na het in aanmerking nemen van de onder a. tot en met h. vermelde posten bedroeg de commerciële winst dus € 900.000.

Gevraagd:

- Bereken het belastbare bedrag over 2025 (mogelijke andere verschillen zijn niet in geding).
 - Kan aanspraak gemaakt worden op de giftenaftrek voor de verplichte bijdrage aan het Rode Kruis?

Casus 12 (zelfstudie)

Op 1 januari 2025 heeft Fidelio BV alle aandelen verworven in Plet BV te Rotterdam die zich bezighoudt met de recycling van autowrakken. Plet BV heeft twee goede jaren achter de rug en over 2023 en 2024 heeft zij een winst gemaakt van € 150 000 resp. € 80.000. Jan de Wit de enig aandeelhouder van Fidelio BV is van plan na de overname van de aandelen in Plet BV de recyclingactiviteiten in Plet BV voor 20% te beëindigen en Plet BV meer te laten richten op het vervoer van autowrakken, waar Jan een toekomstige grotere groei in ziet. Door allerlei tegenvallers behaalt Plet BV over 2025 een verlies van € 90.000.

Gevraagd:

12. Geef een beschouwing over de verrekenbaarheid van het verlies.

Casus 13 (zelfstudie)

Joop Adriaanse is directeur en groot aandeelhouder (80%) van Fleureka Holding BV. Deze vennootschap heeft een dochtermaatschappij Fleureka Import BV. Fleureka Import BV is sinds 1 januari 2019 in een fiscale eenheid verenigd met Fleureka Holding BV. Ten behoeve van de aangifte vennootschapsbelasting 2025 worden de navolgende gegevens verstrekt.

- a. Het fiscaal beginvermogen is € 1.200.000 en het fiscaal eindvermogen is € 1.650.000. Op de begin- en eindbalans worden geen te betalen of te ontvangen bedragen aan vennootschapsbelasting c.q. dividend(-belasting) opgenomen. Eventuele fiscale reserves zijn in de vermogenspositie begrepen.
- b. In 2025 zijn aandelen uitgegeven aan Joop Adriaanse. De kapitaalstorting bedroeg € 50.000.
- c. Aan emissiekosten is € 10.000 ten laste van de jaarwinst van Fleureka Holding BV gekomen.
- d. Fleureka Holding BV verhuurt een pand aan mevrouw Johanna Adriaanse, de echtgenote van Joop Adriaanse voor € 10.000, die daarin een bloembinderij 'Fleurtje' exploiteert. Een zakelijke huur zou € 15.000 bedragen. Joop rechtvaardigt dit verschil met de verklaring dat zij veel Keniaanse rozen afneemt van Fleureka Import BV. Deze handel loopt overigens gewoon via de veiling.
- e. Ter zake van de verkoop van een buiten gebruik gesteld bedrijfspand is in 2025 terecht een herinvesteringsreserve gevormd van € 250.000.

Gevraagd:

13. Bepaal het belastbare bedrag 2025 voor Fleureka Holding BV door middel van een vermogensvergelijking. Geef gemotiveerd van alle bovenstaande onderdelen de betekenis aan voor de bepaling van het belastbare bedrag 2025 van Fleureka Holding BV.

FINANCIERINGSPROBLEMATIEK IN GELIEERDE VERHOUDINGEN (COLLEGE 3)

Casus 1 (in college 3)

Viola AG te Berlijn heeft in 2025 enkele leningen verstrekt aan Nederlandse dochtermaatschappijen en wel aan Gardenia BV 1 mln., aan Zonnebloem BV 1 mln. en aan Papaver BV 1,5 mln.

Gardenia en Zonnebloem ontwikkelen zich gunstig. Papaver is in 2025 in grote betalingsmoeilijkheden verzeild geraakt. Het geld moest worden verstrekt om een faillissement af te wikkelen.

De rente over de leningen wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor Gardenia voor 2025 12%, voor Zonnebloem 0% en voor Papaver 5%. Er is geen aflossingstermijn afgesproken.

De zakelijke rente bedroeg in die tijd voor langlopende leningen van dit kaliber 5%.

Gevraagd:

1. Ga in op de fiscale consequenties c.q. fiscale complicaties en laat via (correctie)boekingen in de vorm van journaalposten zien hoe volgens u een en ander fiscaal uitvalt.

Casus 2 (in college 3)

Fortuna BV maakt deel uit van Luctor SA, een groot Italiaans concern. Eén van haar activiteiten betreft de financiering van andere concernvennootschappen en zij heeft in verband daarmee aanzienlijke bedragen uitstaan. De in dit kader ter beschikking gestelde gelden financiert zij op haar beurt ten dele met vreemd vermogen dat veelal is verkregen van weer andere concernvennootschappen (Nederlandse en andere). De concernleiding heeft de directeur van Fortuna opdracht gegeven een analyse te maken van de gevolgen voor Fortuna en andere Nederlandse concernvennootschappen van artikel 10a van de Wet Vpb 1969.

In zijn analyse passeert de volgende situatie de revue waar dus, consequenties aan verbonden zouden kunnen zijn:

In april 2025 heeft Gloria BV 600 mln. dividend uitgekeerd aan haar Italiaanse moedermaatschappij Luctor SA. Deze heeft van dit bedrag 480 mln. als kapitaal gestort in een Antilliaanse dochtermaatschappij (Florin NV), een zogenoemde offshore company die dit bedrag heeft uitgeleend aan Fortuna BV een Nederlandse zustermaatschappij van Gloria BV. De overige 120 mln. heeft Luctor SA rechtstreeks aan Fortuna BV uitgeleend. Fortuna BV heeft die 600 mln. aangewend als betaling voor de door haar verworven deelneming in Grasgroen BV.

Gevraagd:

- 2a. Ga voor de omschreven situatie in op de gevolgen van artikel 10a Wet Vpb 1969 en eventuele andere wettelijke bepalingen voor de Nederlandse positie waar het de vennootschapsbelasting betreft.

Begin 2024 zijn binnen het concern de regels voor het uitkeren van dividend aangescherpt. Dochtermaatschappijen waarvan het eigen vermogen meer bedraagt dan 20% van het balanstotaal, dienen het meerdere in principe als dividend (of eventueel zelfs als terugbetaling van kapitaal) aan de moedermaatschappij Luctor SA ter beschikking te stellen. In dit kader is bij Fortuna BV in april 2025 200 mln. dividend over 2024 vastgesteld, voor welk bedrag Luctor SA in de boeken tegoed is geschreven.

Gevraagd:

- 2b. Ga voor de omschreven situatie in op de gevolgen van artikel 10a en eventuele andere wettelijke bepalingen voor de Nederlandse positie waar het de vennootschapsbelasting betreft.

In mei 2025 heeft Fortuna BV van Finis SA, een Italiaanse zustermaatschappij die failliet ging, een deelneming overgenomen in Fides SA, een Spaanse vennootschap. De koopsom is zij schuldig gebleven aan Luctor SA, de gerechtigde tot de boedel van Finis.

Gevraagd:

- 2c. Ga voor de omschreven situatie in op de gevolgen van artikel 10a en eventuele andere wettelijke bepalingen voor de Nederlandse positie waar het de vennootschapsbelasting betreft.

Casus 3 (in college 3)

Jan Janssen heeft in 2023 zijn eenmanszaak (een groothandel in elektrotechnische artikelen) ingebracht in een BV (Janssen's Groothandel BV). Door daarna ingetreden ongunstige ontwikkelingen lijdt de BV in 2025 een aanzienlijk verlies en is de situatie zo precair dat de bank dreigt de lopende kredietverstrekking op te zeggen.

NV Gemo, Jan's grootste leverancier, blijkt in december 2025 bereid om de BV een achtergestelde lening van € 500.000 te verstrekken op zachte voorwaarden. De rente van de lening wordt gesteld op 2% (marktrente is 5%). NV Gemo eist en krijgt het recht om een commissaris bij Jan's BV aan te stellen. De aflossing zal plaatsvinden over een periode van 12 jaar in jaarlijks gelijke bedragen. Ook Jan's vermogende vader Karel is bereid financieel bij te springen. Hij verstrekt de BV eenzelfde bedrag als lening tegen dezelfde voorwaarden en wordt ook benoemd tot commissaris.

Gevraagd:

3. a. Is art. 10b Wet Vpb 1969 op de aan NV Gemo betaalde rente van toepassing voor Janssen's Groothandel BV? Wat zijn de gevolgen?
- b. Kan NV Gemo de geldverstrekking, gelet op de lage rente, op haar fiscale balans lager waarderen dan de nominale waarde?
- c. Welke fiscale consequenties zijn verbonden aan de lening van vader Karel voor Janssen's Groothandel BV?

Casus 4 (zelfstudie)

Begin 2025 heeft Fidelio BV een door haar in Straatsburg (Frankrijk) in de vorm van een filiaal geëxploiteerde lampenfabriek ingebracht in een daartoe opgerichte lokale dochtermaatschappij Splendor SA. Tot de inbreng had de onderneming een verlies geleden van € 250 000.

De volgende feiten hebben zich voorgedaan:

Om de resultaten van de lampenfabriek te verbeteren is direct na de oprichting besloten Splendor SA te voorzien van een extra aandelenkapitaal van € 600 000. Voor de hiertoe benodigde gelden heeft Fidelio BV een lening opgenomen bij haar dochtermaatschappij Aurora AG te Salzburg (Oostenrijk). Er is een rentevergoeding overeengekomen van 10 percent, terwijl de marktrente voor dit type lening op dat moment 5 percent bedroeg. Aurora AG heeft eind 2025 haar bedrijfsactiviteiten beëindigd. Er resteert een (verrekenbaar) verlies van € 400 000 en als enige actief een kassaldo van € 600 000, dat door Fidelio BV in 2025 is geleend.

Gevraagd:

4. Geef aan welke fiscale consequenties u ziet voor Fidelio BV, mede onder vermelding van de van toepassing zijnde onderdelen van wetsartikelen, met betrekking tot de betaalde rente op de lening van Aurora AG.

Casus 5 (zelfstudie)

Staalkabel Rotterdam Holding BV bezit alle aandelen in de in Antwerpen gevestigde vennootschap Staalkabel Antwerpen SA. Daarnaast bezit zij 80% van de aandelen in Galvaniseerbedrijf Dordrecht BV. De resterende 20% van de aandelen in Galvaniseerbedrijf Dordrecht BV, welke in handen zijn van derden, worden begin 2025 gekocht door Staalkabel Rotterdam Holding BV voor € 600.000. Hiervoor leent Staalkabel Rotterdam Holding BV € 400.000 van Staalkabel Antwerpen SA tegen een rentepercentage van 4% terwijl de zakelijke rente 6% bedraagt. Ultimo 2024 resteert bij Staalkabel Antwerpen SA nog een (verrekenbaar) verlies van € 2.500.000. Staalkabel Rotterdam Holding BV heeft de in 2025 betaalde rente ten laste van haar resultaat gebracht.

Gevraagd:

5. a. Geef je visie op de door Staalkabel Rotterdam Holding BV in aftrek gebrachte rentekosten. Betrek in je antwoord tevens de consequenties van het verschil tussen de betaalde en zakelijke rentekosten.

Staalkabel Rotterdam Holding BV heeft jaren geleden aan haar 100% dochtervennootschap Staalkabel Rotterdam Productie BV een lening verstrekt van € 150.000. De rentevergoeding is winstafhankelijk. De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren en is tussentijds slechts opeisbaar bij liquidatie. De lening heeft een looptijd van 25 jaar. In 2025 heeft Staalkabel

Rotterdam Productie BV een winst behaald van € 1.000.000. De inspecteur vindt dat de rente niet aftrekbaar is omdat sprake is van een hybride lening.

Gevraagd:

- b. Is de zienswijze van de inspecteur juist?
- c. Ingeval geen sprake is van een hybride lening ex art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969, is dan de door Staalkabel Rotterdam Holding BV ontvangen rente over 2025 belast?

Casus 6 (zelfstudie)

De op de Antillen gevestigde vennootschap Aruba Holding NV heeft een belang van 100% in de in Nederland gevestigde vennootschap Holland Holding BV en van 33 1/3% in de in Nederland gevestigde vennootschap Holland Scheepsbouw BV. De overige aandelen in Holland Scheepsbouw BV zijn in handen van andere groepsmaatschappijen. In 2025 leent Aruba Holding NV € 1.000.000 uit aan Holland Scheepsbouw BV tegen een zakelijk rentepercentage van 6%. Deze lening houdt direct verband met een dividenduitdeling van € 1.000.000 van Holland Holding BV aan Aruba Holding NV. De vennootschapsbelasting op de Antillen bedraagt 3%.

Gevraagd:

- 6. a. Zijn de rentekosten van € 60.000 aftrekbaar bij Holland Scheepsbouw BV? Zo ja, waarop baseert u dit antwoord; zo neen, waar is dat geregeld?

Aruba Holding NV heeft naast bovengenoemde lening reeds eerder geld uitgeleend aan Holland Scheepsbouw BV. Met een looptijd van 12 jaar heeft zij € 2.000.000 uitgeleend tegen een rentepercentage van 2% terwijl een zakelijk rentepercentage 6% bedraagt.

Gevraagd:

- b. Is de in rekening gebrachte rente en/of het verschil tussen die rente en een zakelijke rente voor Holland Scheepsbouw BV aftrekbaar?

Casus 7 (zelfstudie)

Van de Biggelaar Holding BV bezit 50% van de aandelen in VDB China Ltd. Gezien de explosieve groei van de economie in China wenst zij de resterende 50% van de aandelen in VDB China Ltd bij te kopen voor een bedrag van € 15.000.000. Hiervoor trekt zij een lening aan van € 10.000.000 bij Sport United SA te Parijs, die alle aandelen bezit in Van de Biggelaar Holding BV. De rente die zij jaarlijks voor deze lening betaalt, bedraagt € 500.000. Deze lening is in overwegende mate uit niet zakelijke overwegingen aangegaan. Het resterende bedrag van € 5.000.000 leent zij bij een Nederlandse bankinstelling. De jaarlijkse rente hiervoor bedraagt € 250.000. Sport United SA heeft te verrekenen verliezen openstaan voor een bedrag van € 2.000.000. Hierdoor zal Sport United SA de komende jaren geen vennootschapsbelasting betalen.

Gevraagd:

- 7. a. Is de rente die Van de Biggelaar Holding BV betaalt aan Sport United SA aftrekbaar? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?
- b. Wordt de rente die Van de Biggelaar Holding BV betaalt aan de Nederlandse bankinstelling in aftrek beperkt? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

DE DEELNEMINGSVRIJSTELLING (COLLEGE 4 EN 5)

Casus 1 (in college 4)

A BV, gevestigd in Nederland, bezit een 25%-belang in een in Nederland gevestigde dochtervennootschap B BV. Deze dochtervennootschap heeft een actieve handelsonderneming waarvan de werkzaamheden in het verlengde liggen van de onderneming van A BV.

A BV waardeert de deelneming in B BV – ook fiscaal – jaarlijks op de intrinsieke waarde.

Ter financiering van de verwerving van het 25%-belang in B BV heeft A BV destijds een lening opgenomen bij een bank (geen verbonden lichaam).

De winst van A BV in 2025 bedraagt € 400.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de volgende gebeurtenissen die zich in 2025 hebben voorgedaan:

- i.) De dochtervennootschap B BV keert een dividend uit van € 200.000;
- ii) Het herwaarderingsvoordeel inzake de dochtervennootschap B BV bedraagt € 300.000;
- iii.) A BV betaalt jaarlijks een rente van € 40.000 op de bovengenoemde lening aan de bank.

Gevraagd:

1. a. Geef gemotiveerd aan of en in hoeverre de deelnemingsvrijstelling dan wel de deelnemingsverrekening of geen van beide regelingen van toepassing is op het belang van A BV in B BV.
- b. Gesteld dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op het belang van A BV in B BV hoeveel bedraagt vervolgens het belastbare bedrag van A BV in 2025? Geef daarbij gemotiveerd aan of en in hoeverre de gebeurtenissen i) tot en met iii) tot het belastbare bedrag van A BV in 2025 behoren.
- c. Wat is bij toepassing van de deelnemingsvrijstelling het belang van het onderscheid tussen een reguliere dividenduitkering en meegekocht dividend?

Casus 2 (in college 4)

Moedermaatschappij BV A (gevestigd in Utrecht) heeft een 50% belang in dochter BV B (gevestigd in Rotterdam) en een 50% belang in dochter BV C (gevestigd in Amsterdam).

BV B heeft een belang van 4% in een in België gevestigde en naar Belgisch recht opgerichte NV X. BV C heeft een belang van 50% in NV X.

Gevraagd:

2. a. Geef gemotiveerd aan of het aandelenbezit van BV B in NV X een deelneming in de zin van de deelnemingsvrijstelling vormt.

NV X heeft € 1 miljoen eigen vermogen en heeft dit geheel uitgeleend aan groepsvennootschappen tegen een zakelijke rente van 5%. Deze vorderingen vormen haar enige bezittingen en zijn vrije beleggingen in de zin van art. 13, lid 12, Wet Vpb 1969. In België geldt een soort eigen vermogensaftrek van 3,7% en beloopt het vennootschapsbelastingtarief 34%.

Gevraagd:

- b. Geef gemotiveerd aan of voor het aandelenbezit van BV C in NV X, gesteld dat dit een deelneming is, de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.

NB. De Belgische vermogensaftrek houdt in dat een aftrek op de jaarwinst wordt gegeven ter grootte van 3,7 % van het vermogen.

Casus 3 (in college 4)

BV Union bezit nominaal € 500.000 aandelen in NV Europak (een Nederlandse, op de beurs genoteerde vennootschap). Het pakket maakt 10% uit van het nominaal gestorte kapitaal. BV Union heeft dit pakket in het verleden voor € 450.000 verkregen. In 2025 breidt NV Europak haar aandelenkapitaal uit met € 10 mln. tegen een koers van 250%, vol te storten in contanten. BV Union neemt niet deel aan deze emissie.

Gevraagd:

3. Is na deze uitbreiding de deelnemingsvrijstelling nog van toepassing op het belang van BV Union?

Casus 4 (zelfstudie)

BV Placid bezit alle aandelen in Placid Inc., een Amerikaanse vennootschap. Op 30 december 2025 declareert de dochtermaatschappij een dividend van \$ 100.000. De koers van de dollar op 30 december 2025 was € 1,10. Op 20 januari 2026 wordt het dividend overgemaakt naar de bank van Placid en deze wordt tegood geschreven voor € 115.000 in verband met de inmiddels opgelopen koers van de dollar.

Gevraagd:

4. Hoe dient een en ander voor de vennootschapsbelasting 2025 en/of 2026 te worden verwerkt?

Casus 5 (zelfstudie)

Lange Jan BV heeft in 2025 alle aandelen verworven in Dreammachine Ltd. Deze vennootschap exploiteert een futuristisch pretpark in Brighton (Engeland). Kort na de verwerving van de aandelen door Lange Jan BV heeft Dreammachine Ltd. een dividend uitgekeerd van 20.000 Engelse Ponden.

Gevraagd:

5. Hoe moet Lange Jan BV het dividend van 20.000 Engelse Ponden in haar fiscale jaarrekening verwerken?

Casus 6 (zelfstudie)

Begin 2025 bezit Willems Vastgoed BV, een 100% dochtermaatschappij van Willems Holding BV, 1% van de aandelen in Bouwmarkt Adriaans BV. Willems Machines Eindhoven BV, een 50% dochtermaatschappij van Willems Holding BV, bezit 5% van de aandelen in Bouwmarkt Adriaans BV. De resterende 94% van de aandelen in Bouwmarkt Adriaans BV zijn in handen van willekeurige derden.

Gevraagd:

6. a. Is bij Willems Vastgoed BV de deelnemingsvrijstelling van toepassing op het 1% aandelenbezit in Bouwmarkt Adriaans BV? Zo ja, waar is dit geregeld en zo neen, waarom niet?

Willems Holding BV bezit al enige jaren 100% van de aandelen in Ireland Sales Ltd. Deze financieringsmaatschappij is in Ierland gevestigd. In Ierland geldt een vennootschapsbelastingtarief van 12,5%. Ireland Sales Ltd heeft in 2025 € 1.000.000 uitgeleend aan Willems Vastgoed BV tegen een rentepercentage van 8%, wat volledig zakelijk is. Dit vormt haar enige bezitting en is een vrije belegging in de zin van art. 13, lid 12, Wet Vpb 1969. Zij is niet een actieve financieringsmaatschappij als bedoeld in art. 13, lid 12, onderdeel b, ten eerste, Wet Vpb 1969. Ireland Sales Ltd heeft in 2025 daarnaast geen inkomsten gehad. Haar winst over 2025 bedraagt voor vermogensaftrek € 60.000. Ireland Sales Ltd heeft in Ierland recht op een vermogensaftrek van € 20.000 zodat zij over een grondslag van € 40.000 vennootschapsbelasting heeft betaald voor een bedrag van € 5.000. Nederland kent echter geen vermogensaftrek.

Gevraagd:

6. b. Voor welke deelnemingen geldt de deelnemingsverrekening en aan welke voorwaarden moeten deze deelnemingen voldoen?
- c. Geldt voor Willems Holding BV ten aanzien van haar belang in de in Ierland gevestigde Ireland Sales Ltd de deelnemingsvrijstelling of deelnemingsverrekening?

Casus 7 (in college 5)

X BV heeft een 50% belang in Y BV. Daarnaast heeft X BV een vordering op Y BV van € 100.000. Door de aanhoudende slechte resultaten van Y BV heeft X BV haar vordering op Y BV eind 2023 terecht afgewaardeerd tot € 20.000. In 2024 heeft Y BV haar schuld aan X BV omgezet in een extra aandelenbelang van 10%. Vanaf 2025 gaat het weer een stuk beter met Y BV. Eind

2025 is de waarde in het economisch verkeer van het 60% belang in Y BV gestegen met € 50.000 (ten opzichte van de waarde in het economische ten tijde van de omzetting in extra aandelen).

Gevraagd:

7. a. Geef uw visie op de fiscale impact van het omzetten van de afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal.
- b. Wat zijn de gevolgen van de stijging van de waarde in het economische verkeer van de aandelen Y BV?

Casus 8 (in college 5)

In het begin van 2025 heeft Groningen Hotel Holding BV haar Duitse dochtermaatschappij Hotel Zur Post GmbH in verband met tegenvallende resultaten geliquideerd. Het opgeofferde bedrag voor de deelneming is € 500.000. Er is een liquidatie-uitkering ontvangen van € 100.000. Het verschil ad € 400.000 wordt ten laste van 2025 geboekt. In de drie voorgaande jaren is steeds een dividend uitgekeerd van € 50.000 per jaar.

Gevraagd:

8. a. Kunt u zich verenigen met de boeking van het liquidatieverlies van € 400.000 ten laste van het fiscale resultaat van Groningen Holding BV? Zo ja, waarom, zo neen, waarom niet?

Groningen Hotel Holding BV bezit alle aandelen in Brugge Gastvrij NV. Deze vennootschap exploiteert in Brugge een hotel. Door de grote concurrentie is de exploitatie moeizaam geweest. In 2022 is overwogen de vennootschap te liquideren. Het opgeofferd bedrag bedraagt € 1.000.000. Uiteindelijk is van liquidatie afgezien. De vennootschap is in dat jaar verkocht aan Vlaanderen Gastvrij BV, een andere Nederlandse dochtermaatschappij van Groningen Hotel Holding BV, tegen de waarde in het economische verkeer. Deze is in overleg met de belastinginspecteur gesteld op € 2.500.000. In 2025 wordt het hotel aan derden verkocht en wordt Brugge Gastvrij NV alsnog geliquideerd. De liquidatie-uitkering bedraagt € 750.000.

Gevraagd:

- b. Hoe hoog is het aftrekbare liquidatieverlies?

Groningen Hotel Holding BV bezit alle aandelen in Le Relais Rouge SA, die in Parijs een hotel exploiteert bij de Basilique du Sacré Coeur de Montmartre. Het gebouw voldoet niet meer aan de veiligheidseisen die het bestuur van het 18^e arrondissement stelt. Karel is voornemens de vennootschap te liquideren in 2025. Daaruit zal naar verwachting een liquidatieverlies voortvloeien. Omdat de groep in Parijs hotelarrangementen wil blijven aanbieden, komt de vraag op of liquidatie van Le Relais Rouge SA, gevolgd door oprichting van een nieuwe vennootschap de voorkeur verdient boven voortzetting van de bestaande vennootschap.

Gevraagd:

- c. Biedt, uitgaande van de voortzetting van het aanbieden van hotelarrangementen, naar uw mening liquidatie van de vennootschap en oprichting van een nieuwe vennootschap een voordeel voor Groningen Hotel Holding BV boven voortzetting van de onderneming in de bestaande vennootschap?

Opgave 9 (zelfstudie)

Fleureka Eelde BV is een bij de veiling Eelde gevestigde dochtervennootschap van Fleureka Holding BV. Zij houdt zich bezig met de handel in rozen in de drie noordelijke provincies. Fleureka Holding BV heeft de aandelen van deze dochter in 2019 aan de BV 'Het Amsterdamse Beleggingsfonds' verkocht voor € 1.750.000. Voor de boekwinst heeft Fleureka Holding BV in 2022 de deelnemingvrijstelling geclaimd. In de verkoopovereenkomst tussen Fleureka Holding BV en de BV 'Het Amsterdamse Beleggingsfonds' is overeengekomen dat Fleureka Holding BV een bijdrage van 50% zal betalen aan Fleureka Eelde BV, als de lopende claim van de provincie om over te gaan tot sanering van het bedrijfsterrein gehonoreerd zal moeten worden. In 2025 wordt de grond gesaneerd en betaalt Fleureka Eelde BV de totale saneringskosten van € 1.200.000. Fleureka Holding BV draagt daaraan € 600.000 bij.

Gevraagd:

9. a. Beredeneer welk bedrag in verband met de sanering in 2025 aftrekbaar is bij ieder van de genoemde vennootschappen Fleureka Holding BV, de BV 'Het Amsterdamse Beleggingsfonds' en Fleureka Eelde BV? Wat zijn de consequenties van de verkoopovereenkomst?

Fleureka Holding BV heeft de aandelen van Fleureka Venlo BV in 2022 gekocht van de vroegere aandeelhouder voor € 250.000. Tevens neemt Fleureka Holding BV een vordering van € 300.000 over op Fleureka Venlo BV voor € 160.000. Fleureka Venlo BV zet vervolgens in 2023 de schuld om in aandelenkapitaal.

In de loop van het jaar 2024 wordt besloten de activiteiten van Fleureka Venlo BV te concentreren bij een andere dochtervennootschap in Aalsmeer. Fleureka Venlo BV wordt in 2025 geliquideerd. Er is geen opbrengst. Van het aanbod van een lokale concurrent om het bedrijf over te nemen voor € 100.000 ziet Fleureka Holding BV om haar moverende redenen af.

Gevraagd:

- b. Zijn er fiscale consequenties verbonden aan de omzetting van de vordering in 2023 voor Fleureka Holding BV?
- c. Bereken het fiscale resultaat voor Fleureka Holding BV, dat voortvloeit uit de gang van zaken rond de liquidatie van Fleureka Venlo BV.
- d. Als de liquidatie een negatief resultaat oplevert, is dit resultaat in 2025 aftrekbaar bij Fleureka Holding BV? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

Casus 10 (zelfstudie)

M BV heeft een 100% belang in zowel A BV, B BV als in C SA. A BV en B BV zijn beide in Nederland gevestigd, C SA is gevestigd in Frankrijk. A BV heeft een vordering op B BV van € 100.000. In 2024 heeft A BV haar vordering op B BV terecht afgewaardeerd tot € 25.000 wegens de aanhoudende slechte resultaten van B BV. Begin 2025 heeft A BV haar vordering op B BV voor de waarde in het economische verkeer van € 25.000 overgedragen aan C SA.

Gevraagd:

10. a. Geef uw visie op de fiscale impact van de overdracht van de afgewaardeerde vordering aan C SA.
- b. Indien niet de vordering van A BV op B BV wordt overgedragen aan C SA, maar in plaats daarvan de onderneming van B BV wordt overgedragen aan C SA. Wat zijn dan de fiscale gevolgen?

Casus 11 (zelfstudie)

Fijn van Draad heeft in 2020 een dochtermaatschappij in Duitsland opgericht, welke vennootschap na aanvankelijk redelijke resultaten te hebben behaald, in 2022 en 2023 aanzienlijke verliezen heeft geleden. Fijn van Draad heeft twee leningen aan haar Duitse dochtermaatschappij verstrekt tegen een normale rente. Eén lening (€ 60.000) in de tijd dat laatstgenoemde nog winst maakte en later, toen er al grote problemen waren en gelden beschikbaar moesten komen om de lonen te kunnen betalen, nog eens € 100.000. Beide leningen waardeert Fijn van Draad in 2023 (overigens terecht) op nihil en op 1 mei 2025 wordt besloten over te gaan tot kwijtschelding.

Gevraagd:

11. Welke consequenties zijn er voor Fijn van Draad aan het verstrekken, afwaarderen en kwijtschelden van de leningen verbonden?

Casus 12 (zelfstudie)

De BV Excelsior (een fiscale beleggingsinstelling) bezit al geruime tijd 10 aandelen (betreft meer dan 5% van het nominaal gestort aandelenkapitaal) in de Italiaanse beursvennootschap Aqua Marin SA, gespecialiseerd in de natte aannemerij.

In 2025 doet het Duitse Hochtief GmbH, een bod op de uitstaande aandelen Aqua Marin en in dat kader ontvangt Excelsior 100 aandelen Hochtief tegen inlevering van haar aandelen Aqua Marin.

De boekwaarde van deze aandelen bedroeg € 20.000, terwijl de verworven aandelen een waarde van € 50.000 vertegenwoordigen.

Gevraagd:

12. a. Zou de deelnemingsvrijstelling van toepassing kunnen zijn op de winst bij de ruil van aandelen?
- b. Zou dit anders komen te liggen indien BV Excelsior geen fiscale beleggingsinstelling zou zijn, maar een "gewone" beleggingsmaatschappij?

Casus 13 (zelfstudie)

In maart 2025 heeft BV Zero de aandelen verworven in BV Westzeedijk, welke vennootschap als enig actief een monumentaal herenhuis in Rotterdam bezit. In april 2025 wordt deze deelneming al weer verkocht, waarbij een boekverlies van € 100.000 wordt geleden. Volgens BV Zero is dit een aftrekbaar verlies, aangezien geen sprake is van een deelneming, nu het om een kortstondig bezit gaat en er bovendien sprake was van voorraad.

Gevraagd:

13. Geef gemotiveerd aan of u het met deze benadering eens kunt zijn en zo neen, waarom niet (onder vermelding van de benadering die volgens u de juiste is).

Casus 14 (zelfstudie)

Viola BV bezit 4 percent van de aandelen in de Canadese vennootschap Fortuna Ltd. waarop zij in 2025 een dividend heeft ontvangen. De rest van de aandelen is in handen van Viola Ltd. te Londen, de moedermaatschappij van Viola BV. Fortuna Ltd. heeft als enige bezit 10 participaties in 10 verschillende Canadese vennootschappen. Alle genoemde vennootschappen zijn actief in de schoenenindustrie.

Gevraagd:

14. Welke problemen ziet u voor Viola BV bij een eventueel beroep op de deelnemingsvrijstelling voor het in 2025 ontvangen dividend op haar aandelen Fortuna Ltd.?

Casus 15 (zelfstudie)

Fleureka Holding BV heeft een 100% dochtervennootschap Fleureka Import BV die bloemen en planten importeert uit alle landen in de wereld, zoals rozen uit Kenia. Daarnaast heeft Fleureka Holding BV in Kenia een 100% dochtervennootschap Fleureka Kenia Ltd. Dit bedrijf levert rozen aan Fleureka Import BV, die ze via de Bloemenveiling Aalsmeer verhandelt. In april 2025 heeft het luchtverkeer wereldwijd plat gelegen door een aswolk bestaande uit hoge concentraties vulkanische as afkomstig uit IJsland. Deze belemmerde het zicht zodanig dat vliegtuigen niet mochten opstijgen. De geplande import van rozen uit Kenia was onmogelijk. Fleureka Kenia Ltd. kon haar leveringsverplichtingen niet nakomen en derfde omzet doordat de rozen in Kenia ongeschikt voor de export waren geworden. De kosten gingen gewoon door. Fleureka Import BV heeft onverplicht deze schade vergoed.

Gevraagd:

15. a. Hoe worden - meer in het algemeen - de transactievoorwaarden tussen Fleureka Import BV en Fleureka Kenia Ltd beoordeeld?
- b. Hoe beoordeelt u de schadevergoeding die Fleureka Import BV verstrekt aan Fleureka Kenia Ltd? Geef daarbij de journaalpost voor Fleureka Import BV.

Fleureka Holding BV heeft € 500.000 uitgeleend aan Fleureka Kenia Ltd. De looptijd bedraagt 40 jaar. De rentevergoeding is winstafhankelijk. De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren en is tussentijds slechts opeisbaar bij liquidatie. In 2025 maakt Fleureka Kenia Ltd een winst van € 600.000. Fleureka Holding BV is van mening dat sprake is van een schuldvordering als bedoeld in art.10, lid 1, letter d, Wet Vpb 1969 1969 (hybride lening).

Gevraagd:

- c. Is de zienswijze van Fleureka Holding BV juist?
- d. Is de rente belast als de zienswijze van Fleureka Holding BV juist is en zo ja waarom?
- e. Is de rente belast als de zienswijze van Fleureka Holding BV onjuist is en zo ja waarom?

Casus 16 (zelfstudie)

Van de Biggelaar Import BV importeert bekende merken sportschoenen uit diverse landen in de wereld. Met name importeert zij veel uit India, China en Taiwan. Sinds 2025 heeft Van de Biggelaar Import BV in India een dochteronderneming VDB India Ltd waarvan zij 5% van het nominaal gestort aandelenkapitaal bezit. Dit bedrijf levert de sportschoenen aan Van de Biggelaar Import BV. De verkoop van deze sportschoenen aan particulieren vindt plaats vanuit Van de Biggelaar Sport BV.

Gevraagd:

16. a. Heeft Van de Biggelaar Import BV recht op de deelnemingsvrijstelling voor haar belang in VDB India Ltd? Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

Van de Biggelaar Holding BV bezit sinds 2025 8% van het nominaal gestort aandelenkapitaal in Casino Taiwan SA te Taiwan. Deze vennootschap exploiteert een aantal casino's in Taipei, de hoofdstad van Taiwan. Van de Biggelaar Holding BV heeft deze aandelen gekocht om met haar overvloedige liquide middelen een maximaal rendement te behalen. Van de Biggelaar Holding BV heeft verder geen enkele bemoeienis met Casino Taiwan SA. Het enige waar Van de Biggelaar Holding BV op hoopt zijn de beloofde hoge rendementen. Gezien de goklust van de Aziaten zijn de rendementen de afgelopen jaren zeer goed geweest. Het vennootschapsbelastingtarief in Taiwan bedraagt 12% van de winst. In Taiwan bestaat - anders dan in Nederland - een kostenaf trek voor vennootschappen met een buitenlandse aandeelhouder van 25% van de winst voor kostenaf trek. De bezittingen van Casino Taiwan SA bestaan voor 70% uit laagbelaste vrije beleggingen.

Gevraagd:

- b. Er zijn drie toetsen noodzakelijk om te beoordelen of Van de Biggelaar Holding BV recht heeft op de deelnemingsvrijstelling voor haar deelneming in Casino Taiwan SA. Deze toetsen zijn de oogmerktoets, de onderworpenheidstoets en de bezittingentoets. Beoordeel aan de hand van deze casus de drie toetsen.

Van de Biggelaar Holding BV is voornemens eind 2025 een belang van 5% in het nominaal gestort aandelenkapitaal in Casino Taiwan SA te verkopen.

Gevraagd:

- c. Gesteld dat het eerdere 8% belang in Casino Taiwan SA onder de deelnemingsvrijstelling valt, heeft Van de Biggelaar Holding BV dan voor het resterende belang van 3% van het nominaal gestort aandelenkapitaal in Casino Taiwan SA recht op de deelnemingsvrijstelling?

FUSIE & SPLITSING (COLLEGE 5)

Casus 1 (in college 5)

BV Y draagt op 1 mei 2025 met toepassing van art. 14 Wet Vpb 1969 haar gehele onderneming over aan BV Z in welk kader zij aandelen Z krijgt uitgereikt.

Vóór de transactie waren de fiscale balansen van de BV's als volgt:

BV Y*		(× € 1,-)	
Activa minus passiva	360.000	Aandelenkapitaal (300 à nominaal € 1000)	300.000
		Reserves	60.000
	<u>360.000</u>		<u>360.000</u>
BV Z*		(× € 1,-)	
Activa minus passiva	580.000	Aandelenkapitaal (400 à nominaal € 1000)	400.000
		Reserves	180.000
	<u>580.000</u>		<u>580.000</u>

* Het betreft hier dus in feite de fiscale vermogensopstellingen met een uitsplitsing van het fiscale vermogen in aandelenkapitaal en (als restpost) winstreserve. Rekening houdend met stille reserves en latente vennootschapsbelasting bedraagt de waarde van de onderneming van Y ten tijde van de fusie in totaal € 560.000 en die van de onderneming van Z in totaal € 700.000.

Gevraagd:

1. a. Stel de fiscale balansen op van beide vennootschappen na de fusie.

b. Stel dat BV Z over een verrekenbaar verlies beschikt, in hoeverre belemmert dit dan de toepassing van art. 14 Wet Vpb 1969? Noem eventuele beperkingen voor die verrekening.

c. Is het opgeofferde bedrag voor de deelneming in Z BV van Y BV te stellen op € 560.000 of op een ander bedrag?

Opgave 2 (zelfstudie)

De in Tilburg gevestigde Van de Biggelaar Prima BV (een niet gevoegde dochter van Van de Biggelaar Holding BV) wenst met toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit (ex artikel 14 Wet Vpb 1969) de gehele onderneming van Rolo BV (gevestigd te Eindhoven) over te nemen tegen uitreiking van aandelen. De fiscale vermogensopstellingen van beide vennootschappen vertonen ultimo 2025 het volgende beeld.

Van de Biggelaar Prima BV (bedragen x € 1.000)

Onroerende goederen	160	Aandelenkapitaal (100 aandelen)	100
Overige activa	340	Winstreserves	200
		Passiva	200
Totaal	<u>500</u>	Totaal	<u>500</u>

Rolo BV (bedragen x € 1.000)

Onroerende goederen	100	Aandelenkapitaal (50 aandelen)	50
Overige activa	150	Winstreserves	70
		Passiva	130
Totaal	<u>250</u>	Totaal	<u>250</u>

De stille reserves in Van de Biggelaar Prima BV bedragen 250, de stille reserves in Rolo BV bedragen 100. De latente vennootschapsbelasting bedraagt 20%.

Gevraagd:

2. Hoeveel aandelen dient Van de Biggelaar Prima BV uit te geven om de onderneming van Rolo BV over te nemen?
Kies het juiste antwoord, waarbij een nadere motivering niet wordt verlangd.
- i) 35 ii) 40 iii) 45 iv) 50

Casus 3 (zelfstudie)

De twee aandeelhouders van de BV Onmin kunnen elkaar niet meer luchten of zien en als gevolg daarvan komt de gang van zaken bij de BV onder een negatieve druk te staan. Begin 2026 valt het besluit uit elkaar te gaan. In dit verband wordt door de belastingadviseur de zogenoemde ruziesplitsing aanbevolen.

Gevraagd:

3. a. In welk opzicht onderscheidt de zuivere splitsing zich van de afsplitsing?
- b. Wat kenmerkt de ruziesplitsing als variant van de zuivere splitsing?
- c. Wat is in beginsel de fiscale consequentie van een opdeling van de activiteiten van een vennootschap en onderbrenging daarvan in (een) andere vennootschap(pen)?
- d. Wat houden voor Onmin BV en haar aandeelhouders de splitsingsfaciliteiten (globaal) in en waar zijn deze geregeld?

Casus 4 (zelfstudie)

BV Koffieboon, een koffiebranderij, wordt in de laatste maanden van 2024 geconfronteerd met een grote stagnatie in de toelevering van grondstoffen.

In de eerste drie weken van 2025 ligt de productie daardoor stil. Om dit risico in de toekomst te beperken wordt besloten te komen tot een zekere diversificatie en in dat kader een oploskoffie aan het assortiment toe te voegen. Hiertoe wordt door Koffieboon in de loop van 2025 een nieuwe vennootschap opgericht, Neskoffie BV. Onder die naam wordt ook het nieuwe product op de markt gebracht. Neskoffie wordt direct opgenomen in een fiscale eenheid met Koffieboon. Het product loopt goed, maar na enkele weken komt er bij Neskoffie een brief binnen van een advocaat waarin deze namens een groot buitenlands concern (dat al jaren een zelfde product onder bijna dezelfde naam verkoopt, onder meer via een Nederlandse dochtermaatschappij) Neskoffie sommeert de productie en verkoop te stoppen. Na overleg wordt de zaak in der minne geregeld. Het concern neemt de onderneming (machines, receptuur, voorraden, enzovoort) over van Neskoffie, waarvoor deze als tegenprestatie 30 aandelen in de topholdingmaatschappij (een beursfonds) van het buitenlandse concern ontvangt. In verband hiermee wordt fiscaal zelfs nog een royale boekwinst gerealiseerd. Koffieboon moet, mede namens haar dochtermaatschappijen, toezeggen dat zij zich in de toekomst verre zal houden van oploskoffie. Binnen enkele weken (nog in 2025) leveren de ontvangen aandelen de eerste vruchten op in de vorm van vijf winstbonusaandelen.

In opdracht van de leiding van het buitenlandse concern worden de fysieke onderdelen van de aan haar overgedragen onderneming direct vernietigd.

Gevraagd:

4. a. Heeft de overdracht van de onderneming van Neskoffie BV een verbreking van de fiscale eenheid met BV Koffieboon tot gevolg?
- b. Zou voor de bij de overdracht behaalde winst een mogelijkheid bestaan, althans in beginsel, om deze in de vrijgestelde sfeer te genieten?
- c. Vallen naar uw mening mogelijke voordelen uit het belang in het buitenlandse beursfonds onder de deelnemingsvrijstelling?
- d. Waarom maakt het voor de fiscale winstbepaling in het jaar van ontvangst van de bonusaandelen niet uit, c.q. hoeft het niet uit te maken, of de deelnemingsvrijstelling geldt?

Casus 5 (zelfstudie)

Een volle dochtermaatschappij van BV Recycling Holland, Oil Recycling BV, gevestigd te Rotterdam is enige jaren geleden begonnen met de inname en verwerking van 'afgewerkte' (niet meer bruikbare) scheepsmotorolie. De zaken gaan goed, mede omdat voor elke ton ingenomen en adequaat verwerkte motorolie een subsidie wordt ontvangen van de gemeente Rotterdam van € 50,-. In 2025 blijkt een recyclingbedrijf uit Amsterdam geïnteresseerd te zijn in een overname. Men wil alle activa en passiva van Oil Recycling overnemen tegen contanten. De overname in die vorm gaat niet door omdat dit volgens de belastingadviseur zou leiden tot een verplichte afrekening over de aanzienlijke stille reserves. Er kan volgens hem in dat geval geen aanspraak worden gemaakt op de faciliteit van de bedrijfsfusie. Uiteindelijk wordt overeenstemming bereikt over een andere opzet en koopt het Amsterdamse bedrijf de aandelen Oil Recycling. Korte tijd later geeft de gemeente Rotterdam te kennen dat de zaken zonder subsidie goed genoeg gaan en beëindigt zij deze regeling. De nieuwe aandeelhouders van Oil Recycling zijn van mening dat Recycling Holland dit ten tijde van de overname geweten moet hebben en spreken haar aan voor de schade. Hoewel de beschuldiging onjuist is, wordt bij compromis € 100.000 door Recycling Holland betaald, ook al om een kostbare procedure te vermijden. Recycling Holland brengt dit bedrag ten laste van haar winst.

Gevraagd:

5. a. Waar in de wet is de faciliteit van de bedrijfsfusie geregeld?
- b. Heeft de belastingadviseur gelijk?
- c. Wat is het onderscheid tussen de bedrijfsfusie, de aandelenfusie en de juridische fusie?
- d. Is er ten aanzien van de juridische fusie ook sprake van een wettelijk geregelde faciliteit? Zo ja, waar zijn deze te vinden?

Fiscale eenheid (College 6 en 7)

Casus 1 (in college 6)

Een in Nederland gevestigde vennootschap M BV en haar dochtermaatschappij D BV vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Aan alle voorwaarden daarvoor is voldaan.

Gevraagd:

1.
 - a. Noem drie voordelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
 - b. Bij een voeging in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan sprake zijn van een vermogenssprong. Leg in eigen bewoordingen uit wat deze vermogenssprong inhoudt.
Wat zijn de gevolgen voor de fiscale winst?

Voor vennootschappen waarbij het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar verdient het uit praktisch oogpunt aanbeveling om het verzoek voor opname in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting uiterlijk vóór 1 april van enig jaar bij de belastinginspecteur in te dienen. Dit betekent dat de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met terugwerkende kracht kan ingaan op 1 januari van enig jaar.

Gevraagd:

- c. Op welk praktisch voordeel stoelt het bovenstaande advies om uiterlijk vóór 1 april van enig jaar het verzoek tot vorming van een fiscale eenheid in te dienen?

Casus 2 (in college 6)

Staalkabel Rotterdam Holding BV wil per 1 januari 2026 een fiscale eenheid aangaan met haar in Nederland gevestigde dochtervennootschappen Staalkabel Rotterdam Productie BV, Staalkabel Rotterdam Gieterij BV en Galvaniseerbedrijf Dordrecht BV en de in België gevestigde dochter Staalkabel Antwerpen SA. Per 31 december 2025 heeft Staalkabel Rotterdam Holding BV haar vordering op Staalkabel Rotterdam Gieterij BV terecht gewaardeerd op € 290.000. De nominale schuld van Staalkabel Rotterdam Gieterij BV bedraagt € 400.000.

Gevraagd:

2.
 - a. Noem tenminste vier voorwaarden voor een fiscale eenheid vennootschapsbelasting tussen een moeder en haar dochtervennootschappen.
 - b. Kunnen alle bovengenoemde dochtervennootschappen opgenomen worden in de fiscale eenheid vennootschapsbelasting?
 - c. Maakt het voor het antwoord op vraag 2b uit of Staalkabel Antwerpen SA wel of niet beschikt over een vaste inrichting in Nederland?
 - d. Geef je visie op de fiscale consequenties voor de winst en de fiscale balanswaarde van de schuld van Staalkabel Rotterdam Gieterij BV als gevolg van de voeging in de fiscale eenheid.

Casus 3 (in college 6)

Groningen Hotel Holding BV vormt met ingang van 2025 een fiscale eenheid met Groningen Online Reispromotie BV, waarvan zij in 2021 voor € 300.000 de aandelen verworven heeft. Dit is ook de boekwaarde ultimo 2023. Ultimo 2024 heeft de deelneming wegens geleden verliezen een waarde in het economisch verkeer van € 100.000.

In 2021 is aan Groningen Online Reispromotie BV een lening verstrekt van € 200.000, die terecht is afgewaardeerd tot € 10.000 in 2024.

Het fiscale vermogen van Groningen Online Reispromotie BV bedraagt ultimo 2024 € 50.000, waarbij nog geen rekening is gehouden met de consequenties van de voeging met ingang van 2025.

Op 1 februari 2026 zijn de aandelen in Groningen Online Reispromotie BV verkocht voor € 1.

Gevraagd:

3. a. Welke consequenties heeft de voeging, gelet op bovenstaande gegevens, voor de fiscale waardering van de deelneming op de balans per 31 december 2024 van Groningen Hotel Holding BV?
Beïnvloedt een eventuele mutatie de jaarwinst 2024 van Groningen Hotel Holding BV?
- b. Welke consequenties heeft de voeging, gelet op bovenstaande gegevens, voor de fiscale waardering van onderlinge vorderingen en schulden op de balans per 31 december 2024 van Groningen Online Reis promotie BV?
- c. Bereken de vermogenssprong.
- d. Per wanneer wordt de fiscale eenheid verbroken?

Casus 4 (zelfstudie)

NV Unipak doet 15 maart 2025 een bod op de (gecertificeerde) aandelen in het beursfonds Agra NV. Op 31 december 2025 heeft zij 90 percent daarvan verworven en op 15 januari 2026 nog eens 8 percent. De certificering is op 1 februari 2026 ongedaan gemaakt.

Gevraagd:

4. a. Op welke datum zou een fiscale eenheid hier op zijn vroegst kunnen ingaan?
- b. Noem twee voordelen van de fiscale eenheid.
- c. Noem twee nadelen van de fiscale eenheid.

Casus 5 (in college 7)

De BV Zonnewijzer bezit alle aandelen van de BV Kompas. Met ingang van 2026 gaan de vennootschappen een fiscale eenheid vormen.

De balans (fiscaal) van Zonnewijzer per 31 december 2025 luidt als volgt:

Zonnewijzer 31-12-2025		(× € 1.000.000)	
Activa	4,0	Vermogen	5,5
Kas	1,0	Passiva	1,0
Deelneming Kompas	1,0*		
Vordering Kompas	0,5		
	<u>6,5</u>		<u>6,5</u>

*Vóór toepassing art. 15ab, lid 1, Wet Vpb 1969

De balans (fiscaal) van Kompas per 31 december 2025 luidt als volgt:

Kompas 31-12-2025		(× € 1.000.000)	
Activa	2,0	Vermogen	1,5 -/-
Kas	0,5	Passiva	3,0
		Schuld Zonnewijzer	1,0
	2,5		2,5

Zonnewijzer heeft haar vordering op Kompas voor 50% afgewaardeerd in verband met de daaraan toe te kennen lagere waarde.

Gevraagd:

5. a. Stel de fiscale balans op voor Zonnewijzer per 1-1-2026 (na de voeging).
- b. Verklaar het verschil per post tussen het fiscale vermogen per 31 december 2025 en 1 januari 2026.

Casus 6 (zelfstudie)

Gegeven een fiscale eenheid BV M (gevestigd in Utrecht) met haar in Breukelen gevestigde 100%-dochtermaatschappij BV D.

Gevraagd:

6. a. Noem twee voordelen van de fiscale eenheid.
- b. Leg uit waarom fiscaal een afboeking door de moedermaatschappij van een eventuele vordering op haar in een fiscale eenheid opgenomen dochtermaatschappij niet mogelijk is.
- c. Als een verzoek om beëindiging van de fiscale eenheid zou worden gedaan, op welk moment zou de beëindiging dan op zijn vroegst kunnen ingaan?
- d. Geef aan of in de volgende gevallen de fiscale eenheid wel of niet eindigt: Een nadere motivering wordt niet verlangd.
- i) Op één van de maatschappijen wordt een bijzonder winstregime van toepassing.
 - ii) De belastingtijdvakken van de maatschappijen vallen niet langer samen.
 - iii) Alleen een moedermaatschappij verzoekt om beëindiging.
 - iv) De belastingplichtige verplaatst de plaats van werkelijke leiding naar het buitenland met achterlating van een vaste inrichting in Nederland.

Casus 7 (zelfstudie)

BV Gevelreiniging bezit alle aandelen van BV Zandstraal. Tussen beide maatschappijen bestaat sinds 1 januari 2022 een fiscale eenheid. Op 6 februari 2026 verkoopt BV Gevelreiniging haar aandelen in BV Zandstraal aan een derde.

BV Zandstraal houdt zich sedert 2024 nog slechts bezig met beleggen. Haar activa en passiva bestaan sinds die tijd uit een perceel bosgrond met een boekwaarde van € 200.000 en een waarde in het economische verkeer van € 600.000 en uit een schuld aan Gevelreiniging van € 400.000. De boekjaren van de twee vennootschappen zijn gelijk aan het kalenderjaar.

Gevraagd:

7. a. Met ingang van welke datum wordt in verband met de verkoop van de aandelen de fiscale eenheid verbroken?
- b. Maak de fiscale vermogensopstelling van Zandstraal per die datum.
- c. Op welke bedragen dient BV Gevelreiniging haar deelneming in en haar vordering op Zandstraal per die datum te waarderen?

Casus 8 (zelfstudie)

Begin 2025 heeft BV Chemelectra alle aandelen verworven in Chemmineur BV. Deze vennootschap had toen al enkele verliesjaren achter de rug en leed ook in 2025 verlies. In 2026 wordt een winst verwacht bij Chemmineur BV. Na rijp beraad wordt besloten Chemmineur BV niet met ingang van 2026 op te nemen in een fiscale eenheid met BV Chemelectra, hoewel dat aanvankelijk wel in de bedoeling lag. Dit omdat zogenaamde voorvoegingsverliezen - waarvan hier dan sprake zou zijn als wordt gevoegd - mogelijk moeilijker tot verrekening zouden kunnen komen dan wanneer er geen fiscale eenheid is.

Gevraagd:

8. Is deze veronderstelling juist?

Casus 9 (zelfstudie)

C BV en haar dochter D BV vormen al jaren een fiscale eenheid ex art. 15 van de Wet Vpb 1969. Op 17 november 2024 verkoopt C BV 10% van de aandelen D BV aan haar moedermaatschappij E BV (de aandeelhouder dus van C BV) voor € 1. De aandelen D BV worden op 30 november 2024 juridisch geleverd aan E BV.

D BV heeft aanzienlijke schulden en een negatief eigen vermogen. Op 3 december 2024 wordt door C BV het faillissement van D BV aangevraagd, hetgeen een dag later wordt uitgesproken. D BV hield zich bezig met de verkoop van broodmachines vanuit haar bedrijfspand te Doetinchem. Begin 2025 worden het bedrijfspand en de ondernemingsactiviteiten van D BV overgedragen aan de door C BV opgerichte Z GmbH (een naar Duits recht opgerichte vennootschap vergelijkbaar met onze BV), gevestigd te Düsseldorf. D BV wordt op 12 oktober 2025 ontbonden. De inspecteur past art. 15aj, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969, toe op de schulden van D BV.

Gevraagd:

9. a. Geef gemotiveerd aan op welke datum de fiscale eenheid C BV-D BV verbreekt.
- b. Wat is de strekking van art. 15aj, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969?
- c. Geef gemotiveerd aan of de inspecteur terecht art. 15aj, lid 3, onderdeel a, van de Wet Vpb 1969 heeft toegepast.

Casus 10 (in college 7)

BV Mon Repos heeft in de loop van 2024 de aandelen verworven in de volgende vennootschappen:

- a) BV Welgedaan
- b) BV Rusteloos
- c) BV Nooitgedacht

Met ingang van 2025 vormen de vennootschappen een fiscale eenheid. De combinatie boekt over 2025 een winst van € 900.000. Ter berekening van het Belastbare Bedrag is het volgende gegeven:

- 1) Afzonderlijk berekend is de bijdrage aan de winst van de vier vennootschappen als volgt:

Mon Repos	€ 100.000	-/-
Welgedaan	€ 200.000	
Rusteloos	€ 300.000	-/-
Nooitgedacht	€ 1.100.000	
- 2) De zogenoemde voorvoegingsresultaten zijn de volgende:

Mon Repos	2024	€ 50.000	-/-
Welgedaan	2022	€ 80.000	
	2023	€ 100.000	
	2024	€ 150.000	
Rusteloos	2024	€ 400.000	
Nooitgedacht	2024	€ 1.000.000	-/-

Alles na verrekening van resultaten van voorgaande jaren onderling (carry-back en carry-forward).

- 3) Nooitgedacht heeft een boekwinst behaald bij de verkoop van een effectenportefeuille van € 1.000.000. Die portefeuille is aan haar in 2025 overgedragen door Mon Repos voor de boekwaarde en de volgende dag doorverkocht.

Gevraagd:

10. a. Bereken het belastbare bedrag over 2025.
- b. Was het verstandig om Rusteloos BV op te nemen in de fiscale eenheid?

Casus 11 (in college 7)

Fleureka Holding BV verwerft op 30 november 2024 de aandelen Belegging Aalsmeer BV. Deze vennootschap bezit een bedrijfsgebouw in de nabijheid van de Bloemenveiling Aalsmeer. Het pand met een boekwaarde ten tijde van de overdracht van € 800.000 heeft een waarde in het economische verkeer van € 1.200.000. Het pand wordt in december 2024 voor de boekwaarde overgedragen aan Fleureka Business BV, waarvan Fleureka Holding BV sinds 2016 100% van de aandelen bezit. Op 3 februari 2025 wordt een verzoek om een fiscale eenheid met ingang van 30 november 2024 gedaan tussen de drie vennootschappen. Op 5 februari 2025 verkoopt Fleureka Holding BV de aandelen in Fleureka Business BV aan een bank. De inspecteur wordt hiervan

onverwijld op de hoogte gebracht. De boekjaren van alle genoemde vennootschappen zijn gelijk aan het kalenderjaar.

Gevraagd:

11. a. Zal het verzoek voor een fiscale eenheid worden gehonoreerd?

Fleureka Holding BV is van mening dat het pand tegen de boekwaarde in de aangiften vennootschapsbelasting 2024 en 2025 mag worden opgenomen, als het verzoek wordt gehonoreerd.

Gevraagd:

b. Voor 2024: is het standpunt van Fleureka Holding BV juist en waarom? Zo nee, waarom niet?

c. Voor 2025: is het standpunt van Fleureka Holding BV juist en waarom? Zo nee, waarom niet?

Casus 12 (zelfstudie)

Op 10 december 2025 heeft BV Zero de aandelen verworven in BV Hoboken, welke vennootschap als enig actief een kantoorpand in Rotterdam bezit. In het pand gaat een aanzienlijke stille reserve schuil. Op 30 december 2025 is dit pand voor boekwaarde overgedragen aan BV Zero. Op 10 januari 2026 is een verzoek gedaan bij de fiscus voor een fiscale eenheid met ingang van 10 december 2025 tussen BV Zero en BV Hoboken waar op 9 januari 2026 de aandelen in BV Hoboken (op dit moment een lege vennootschap) al waren verkocht aan Karel Kraan (de zoon van de enig-aandeelhouder van BV Zero) voor € 1,-. De boekjaren van de genoemde vennootschappen zijn gelijk aan het kalenderjaar.

Gevraagd:

12. a. Zal het verzoek voor een fiscale eenheid worden gehonoreerd?

b. Is volgens u hier sprake van een situatie die valt onder de reikwijdte van art. 15ai Wet Vpb 1969?

c. Lege vennootschappen hebben in het algemeen een duidelijk hogere waarde dan € 1,-. Stel dat dit ook hier zo is, welke fiscale consequenties zou dan die verkoop voor BV Zero kunnen hebben?

Casus 13 (zelfstudie)

BV Groen Reusel – een fiscaal gevoegde dochtermaatschappij van BV Groen Holding – exploiteert een supermarkt te Reusel. De exploitatieresultaten zijn zwaar negatief. Groen Holding heeft tot ultimo 2024 de exploitatieverliezen van Groen Reusel tot een bedrag van in totaal € 1.200.000 in rekening-courant gefinancierd.

BV Groen Holding besluit BV Groen Reusel af te stoten. Op 15 maart 2025 verkoopt zij alle aandelen en haar vordering op BV Groen Reusel in één transactie aan derden voor € 50.000. De BV rekent deze opbrengst volledig toe aan de vordering: het resterende verlies op de vordering - van € 1.150.000 - wenst zij ten laste van het concernresultaat te brengen.

Gevraagd:

13. a. Welk argument zou u kunnen aanvoeren om de (volledige) opbrengst aan de vordering toe te rekenen?

b. Geef gemotiveerd aan of het verlies van € 1.150.000 fiscaal aftrekbaar is.

c. Noem tenminste 5 mogelijke oorzaken die leiden tot een verbreking van een fiscale eenheid (c.q. van de manieren waarop men een fiscale eenheid kan verbreken).

Casus 14 (zelfstudie)

BV Placid te Rotterdam bezit al vele jaren een groot heideveld in Limburg, dat een aanzienlijke meerwaarde vertoont. BV Placid wil dit bezit afstoten. In december 2025 brengt zij dit terrein in in de op 1

december 2025 opgerichte dochtermaatschappij BV Heidebloempje. Beide vennootschappen doen 15 januari 2026 gezamenlijk twee verzoeken, namelijk het verzoek tot de vorming van een fiscale eenheid met ingang van 1 december 2025 en het verzoek tot verbreking daarvan met ingang van de datum van het verzoek. Op 16 januari 2026 worden de aandelen BV Heidebloempje verkocht aan een projectontwikkelaar. De boekjaren van de twee vennootschappen zijn gelijk aan het kalenderjaar. BV Placid claimt de deelnemingsvrijstelling voor de boekwinst op de aandelen BV Heidebloempje. De inspecteur stelt dat er nooit een fiscale eenheid is geweest en belast bij BV Placid de meerwaarde van het terrein bij de inbreng in 2025.

Gevraagd:

14. a. Is de deelnemingsvrijstelling van toepassing?
- b. Waarom is de stelling dat er nooit een fiscale eenheid is geweest, onjuist?
- c. Welke consequenties heeft de gang van zaken voor de heffing van vennootschapsbelasting bij BV Placid en BV Heidebloempje als aangenomen zou moeten worden dat er wel een fiscale eenheid is geweest? Waarom is dat zo geregeld?

Casus 15 (zelfstudie)

M BV vormt met ingang van het jaar 2025 een fiscale eenheid met haar 4 dochtermaatschappijen. D1 BV, D2 BV, D3 BV en D4 BV. Alle vennootschappen zijn begin 2024 opgericht.

Over 2025 heeft de Combinatie M BV en dochtermaatschappijen een jaarverlies geleden van € 700.000.

De resultaten van de vennootschappen afzonderlijk en uitgaande van de fiscale eenheid bedragen:

M BV:	€ 600.000 -/-
D1 BV:	€ 400.000 +/+
D2 BV:	€ 100.000 -/-
D3 BV:	€ 200.000 +/+
D4 BV:	€ 600.000 -/-

(Per saldo dus € 700.000 -/- voor de combinatie.)

De resultaten van de 5 vennootschappen over 2024 bedroegen resp.

M BV:	€ 700.000 +/+
D1 BV:	€ 200.000 +/+
D2 BV:	€ 100.000 -/-
D3 BV:	€ 0 +/+
D4 BV:	€ 100.000 +/+

Gevraagd:

15. Pas de verliesverrekening toe op het resultaat over 2025 van de fiscale eenheid en bereken het restantverlies na die verrekening waarbij eventueel nog rekening dient te worden gehouden met het volgende:
- a) begin 2025 heeft M BV € 2 mln. kapitaal gestort in contanten in D3 BV, die dat bedrag op haar bankrekening heeft gezet en hierover een rente heeft genoten van € 100.000
- b) in 2025 heeft M BV een overtollig bedrijfspand verkocht waarop zij een boekwinst zou hebben gerealiseerd van € 400.000, ware het niet dat zij het pand voor boekwaarde heeft overgedragen aan D3 BV die het pand aansluitend heeft doorverkocht tegen de werkelijke waarde.

Casus 16 (zelfstudie)

Van de Biggelaar Holding BV wenst vanaf 1 januari 2026 een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te vormen met haar 100% dochtervennootschappen Van de Biggelaar Sport BV en Van de Biggelaar Import BV.

Gevraagd:

16. a. Voor welke datum dient het verzoek om vorming van een fiscale eenheid te zijn gedaan?

Eind 2025 heeft Van de Biggelaar Holding BV haar vordering op Van de Biggelaar Import BV van nominaal € 200.000 terecht gewaardeerd op € 150.000.

Gevraagd:

- b. Wat zijn de gevolgen bij de vorming van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting per 1 januari 2026 voor de vordering van Van de Biggelaar Holding BV?
- c. Wat zijn de gevolgen bij de vorming van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting per 1 januari 2026 voor de schuld bij Van de Biggelaar Import BV?
- d. Geef per onderdeel aan of bij een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting wel of niet voldaan dient te zijn aan de genoemde voorwaarde. Een nadere motivering wordt niet verlangd.
 - i) Een fiscale eenheid mag niet in overwegende mate zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing.
 - ii) Voor een fiscale eenheid moet altijd een gezamenlijk verzoek worden ingediend door de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij(en).
 - iii) Zowel de moedermaatschappij als de dochtermaatschappij moeten altijd in Nederland zijn gevestigd.
 - iv) De moedermaatschappij mag de aandelen in de dochtermaatschappij niet als voorraad houden.

Casus 17 (zelfstudie)

Fidelio BV heeft begin 2025 twee Nederlandse dochtermaatschappijen opgericht, te weten Eén BV en Twee BV, en deze elk voorzien van een aandelenkapitaal van € 100.000. De vennootschappen zijn direct na de oprichting opgenomen in een fiscale eenheid met Fidelio BV.

Er is sprake van een mislukking. Ultimo 2025 zijn de vermogens van de twee vennootschappen teruggelopen naar nihil.

Op verzoek is de fiscale eenheid met Eén en Twee BV verbroken op 2 januari 2026. Op 8 januari 2026 worden beide vennootschappen geliquideerd met een liquidatie-uitkering van nihil.

Fidelio BV meent in 2026 een liquidatieverlies te kunnen claimen als bedoeld in art. 13d Wet Vpb 1969 van in totaal € 200.000, welk bedrag is berekend met als uitgangspunt de kostprijzen (zijnde de opgeofferde bedragen) van € 200.000 en de liquidatie-uitkeringen van nihil.

Gevraagd:

17. a. Geef uw visie op het door Fidelio BV geclaimde liquidatieverlies.
- b. Wat is, meer in het algemeen, de reden van de wetgever geweest om een mogelijkheid te scheppen bij liquidatie van een deelneming een verlies als aftrekpost te mogen opvoeren, waar in beginsel toch alle voordelen en nadelen uit deelneming onder de deelnemingsvrijstelling dienen te vallen?

Transfer pricing (College 8)

Casus 1 (in college 8)

Fijn van Draad BV produceert kabels. Zij heeft een dochtermaatschappij in Engeland, waarvan de activiteiten in 2025 een aanzienlijke uitbreiding ondergaan door de aanschaf van een nieuwe bedrijfshal. Fijn van Draad heeft de financiering van de hal op zich genomen en heeft daartoe aan haar dochtermaatschappij een renteloze lening verstrekt van £ 500.000. In de nieuwe bedrijfshal wordt isolatiemateriaal gefabriceerd voor de coating van kabels. De producten zullen exclusief worden afgenomen door Fijn van Draad die hiervoor aan haar Engelse dochtermaatschappij de integrale kostprijs zal vergoeden, verhoogd met een opslag van vijf percent.

Gevraagd:

1. a. Zou een cost-plus hier in beginsel (los van de hoogte van die plus) acceptabel kunnen zijn?

b. Welke fiscale problemen zijn hier verder te onderkennen?
Werk deze uit aan de hand van de stellingen dat de plus te laag c.q. dat deze te hoog is en maak dit dan duidelijk aan de hand van journaalposten. Hierbij dient u t.a.v. de Engelse dochtermaatschappij te handelen alsof deze in Nederland is gevestigd (dus alles naar Nederlandse maatstaven).

Casus 2 (zelfstudie)

Jan de Wit is directeur/groootaandeelhouder van de BV Holland Holding, welke vennootschap zich onder meer bezighoudt met de handel in ertsen. Op 1 juli 2025 heeft BV Holland Holding een dochtermaatschappij opgericht, geheten Holland Handel BV. Op 1 augustus 2025 wordt een fiscale eenheid aangevraagd en met ingang van die datum en zijn alle erts-activiteiten van BV Holland Holding 'uitgezakt' in deze dochtermaatschappij. De reorganisatie houdt mede verband met de wens van August Tiedtke AG, een groot Duits staalconcern, om te participeren in deze handelsactiviteiten. Tiedtke AG is namelijk sinds enige tijd veruit de grootste afnemer. Die wens van Tiedtke AG wordt gerealiseerd door de overdracht van 50% van de aandelen Holland Handel aan Tiedtke AG in december 2025. Voor de in verband hiermee behaalde boekwinst op de verkochte aandelen Holland Handel claimt Holland Holding de deelnemingsvrijstelling. De boekjaren van de betrokken Nederlandse vennootschappen zijn gelijk aan het kalenderjaar. Tiedtke AG exploiteert in Rotterdam een filiaal dat is belast met het vervoer van erts naar Duitsland.

Gevraagd:

2. a. Wordt terecht een beroep gedaan door Holland Holding BV op de deelnemingsvrijstelling voor de boekwinst op de aandelen Holland Handel en zijn aan het 'uitzakken' resp. de verkoop van de aandelen verder nog consequenties verbonden?

b. Zou in beginsel een fiscale eenheid mogelijk zijn tussen Tiedtke AG en Holland Handel BV?

In verband met de omvang van de aan haar te leveren ertsen, heeft Tiedtke AG tevens in 2025 te kennen gegeven in aanmerking te willen komen voor een forse kwantumkorting. In 2025 wordt ook hierover overeenstemming bereikt, en wel tegelijk met de overeenstemming over de verkoop van de aandelen Holland Handel. De facto wordt vrijwel geheel tegemoet gekomen aan de verlangens van August Tiedtke AG op dit punt.

De fiscus is van mening dat de kwantumkorting een vermomde uitdeling inhoudt nu deze is bedongen tegelijk met de verwerving van de aandelen en daar dus duidelijk verband mee houdt. Bovendien is hij van mening dat nu de kwantumkorting een forse bres slaat in de winst, er de facto sprake is van een aandeel in de winst en zo'n aandeel is überhaupt niet aftrekbaar, aldus de fiscus.

Gevraagd:

- c. Welk criterium is bepalend bij de beoordeling van een transactie zoals deze op het aspect vermomde uitdeling?

- d. Is hier in concreto het tegelijk bedongen zijn van de korting en de verwerving van de aandelen voldoende om te concluderen tot een uitdeling?

Casus 3 (zelfstudie)

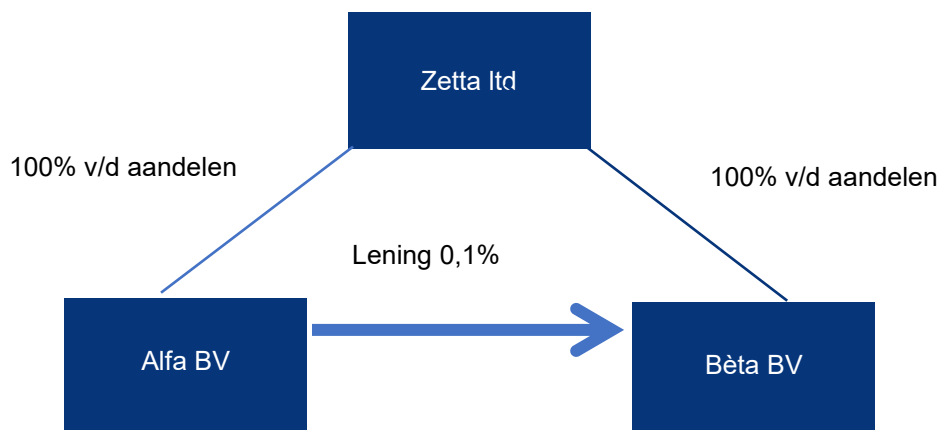
Geef gemotiveerd aan waarom bij type intra-groepstransacties de zogenaamde '*Transactional Net Margin Method*' (TNMM) wordt toegepast.

Casus 4 (zelfstudie)

Geef gemotiveerd aan waarom deze transfer pricing methode in de praktijk veel wordt toegepast.

Casus 5 (zelfstudie)

Alfa BV verstrekt een lening aan Bèta BV. B. Op deze lening wordt door vennootschap A een rente van 0,1% in rekening gebracht. Beide vennootschappen zijn in Nederland gevestigd en maken onderdeel uit van de Zetta groep. De moedermaatschappij is namelijk Zetta Ltd., die in de Bahama's is gevestigd. Op de Bahama's is de winstbelasting nihil. Met de Bahama's heeft Nederland geen belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten.



Gevraagd:

- Kunnen Alfa BV en Bèta BV in Nederland in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting zijn opgenomen?
- Beschrijf welke stappen u doorloopt bij het beantwoorden van de vraag of er een rente door Alfa BV in rekening zou moeten worden gebracht met toepassing van artikel 8b lid 1 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en welke transfer pricing methode u hier eventueel voor gebruikt.
- Stel dat uit een door u opgestelde transfer pricing analyse volgt dat Alfa BV een rente van 4% in rekening zou moeten brengen. Beschrijf de fiscale gevolgen voor zowel Alfa BV, Bèta BV als Zetta Ltd. Ga er hierbij vanuit dat er geen sprake is van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Casus 6 (zelfstudie)

Alfa BV houdt zich bezig met zogeheten "flitshandel". Dit betekent dat de Alfa BV op de Nederlandse beurs financiële producten inkoopt en weer verkoopt. Alfa BV maakt bij de in- en verkoop van deze producten gebruik van imperfecties in de markt en weet veelal bij de in- en verkoop van deze financiële producten een winst te realiseren.

Om de handel te verrichten hebben medewerkers van de research en development-afdeling van Alfa BV een software-platform ontwikkeld dat het mogelijk maakt om deze handel te verrichten. Dit software-platform is uniek en is ontwikkeld met behulp van (markt) kennis die Alfa BV jarenlang in Nederland heeft opgedaan. Alfa BV heeft de bovenbeschreven activiteiten in eerste instantie alleen in Nederland uitgevoerd.

Alfa BV besluit tot het oprichten van een vennootschap in de Verenigde Staten (Alfa LLC). Hiertoe heeft zij een uitvoerig marktonderzoek laten uitvoeren en aanzienlijke kosten gemaakt. Alfa LLC zal verschillende medewerkers aannemen. De medewerkers zullen bestaan uit (i) een lokale directeur, (ii) zogenaamde hoog gekwalificeerde "*traders*" die veel Amerikaanse marktkennis hebben en

(iii) administratieve medewerkers. Het aannameproces van de medewerkers van A LLC wordt gecoördineerd vanuit Nederland en medewerkers van A BV zullen regelmatig naar de Verenigde

Staten vliegen om de sollicitatiegesprekken te voeren. Nadat de medewerkers zijn aangenomen, zullen de “traders” met behulp van het ontwikkelde software platform transacties uitvoeren op de Amerikaanse beurzen. In de opstartfase zal Alfa BV de activiteiten van Alfa LLC financieren (salarissen/kantoorhuur, etc.). Het is de verwachting dat de winst die Alfa LLC zal behalen met de in-en verkoop van de financiële producten na twee jaar groter zal zijn dan de operationele kosten van Alfa LLC. De lokale directeur en de “traders” zullen regelmatig rapporteren aan het management van Alfa BV. Verder zal Alfa BV, Alfa LLC ondersteunen op het gebied van de administratie, HR en IT (o.a. een helpdesk).

De geprognostiseerde winst & verliesrekening voor toepassing van de transfer pricing regels zal er als volgt uitzien:

Omzet			€ 15.000.000,00
Inkoopwaarde omzet			€ 10.000.000,00
"Trading winst"			€ 5.000.000,00
Personeelskosten			€ 1.500.000,00
Bonussen Traders			€ 1.000.000,00
Huisvesting			€ 100.000,00
Overig			€ 200.000,00
EBIT			€ 2.200.000,00

Gevraagd:

- Beschrijf welke intra-groepstransacties hier plaatsvinden.
- Geef gemotiveerd aan welke transfer pricing-methode voor elk type transactie zou moeten worden gekozen.
- Geef in bovenstaande winst & verliesrekening aan waar de vergoeding door deze transacties in aftrek moet worden gebracht.

INTERNATIONAAL- EN EUROPEES BELASTINGRECHT (COLLEGE 8)

Casus 7 (in college 8)

De in Nederland gevestigde Marinus BV verstrekt een 8% rentedragende lening van 1000 aan een debiteur in Zuid-Afrika. De voor deze lening benodigde middelen verkrijgt BV door zelf een lening bij de bank te sluiten waarop zij 5% rente verschuldigd wordt. Op de rente die Marinus BV uit Zuid-Afrika ontvangt, wordt 30% bronheffing ingehouden. Het voor Marinus BV toepasselijke NL Vpb tarief is 25%.

Gevraagd:

Bereken Marinus BV's voorkoming van dubbele belasting en licht toe.

Casus 8 (in college 8)

Paturain SA in een naar Frans recht opgerichte vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal. De vennootschap is gevestigd in Marseille. Paturain SA heeft een verkoopkantoor in Utrecht.

Gevraagd:

8. Is Paturain SA subjectief belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting?

Casus 9 (zelfstudie)

Antilla BV is een naar Nederlands recht opgericht en gevestigd op Curaçao.

Gevraagd:

9. Is Antilla BV subjectief belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting?

Casus 10 (zelfstudie)

In het internationaal belastingrecht kan het gebeuren dat het dubbele belasting ontstaat.

Gevraagd:

10. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van het ontstaan van internationaal dubbele belasting?

Casus 11 (zelfstudie)

De Belgische Cote D'or Bvba bezit twee loods in Nederland. Een loods wordt gebruikt als magazijn voor eigen opslag. De andere loods wordt verhuurd aan een lokale ijsboer die de loods ook als magazijn gebruikt. Ga ervan uit dat het verdrag conform het OESO-modelverdrag is.

Gevraagd:

11. a. Motiveer of er sprake is van een vaste inrichting in Nederland.
b. Motiveer of Cote D'or Bvba onderworpen is aan de vennootschapsbelasting.

Casus 12 (zelfstudie)

Van Hahury Holding BV is over enig jaar de volgende informatie bekend:

- ontvangen buitenlandse rente	50
- rentelasten	40
- 'Nederlandse' winst	90
- wereldwinst	100

Hahury Holding BV is de rente verschuldigd op een banklening die zij is aangegaan om de vordering te financieren, waarop de buitenlandse rente is ontvangen.

Het tarief van de Nederlandse vennootschapsbelasting (Vpb) is 25%. In het buitenland wordt een bronbelasting geheven op de (bruto) rente van 40%.

Gevraagd:

12. Bereken de per saldo door Hahury Holding BV verschuldigde Vpb.

Casus 13 (zelfstudie)

Gevraagd:

13. a. Het begrip vaste inrichting is een fiscaal begrip. Leg in maximaal 5 regels uit wat hiermee wordt bedoeld en gebruik daarbij ook de termen hoofdhuis en zelfstandigheidsfictie
- b. Wat is het belang van een zogenoemde woonplaatsverklaring?

HORIZONTAAL TOEZICHT / TAX PLANNING & FAIR SHARE / ETHIEK (COLLEGE 9)

Casus 1 (in college 9)

Gevraagd:

De aangekondigde wetgeving over de Mandatory Disclosure (geldig vanaf 1 juli 2020) heeft materiële terugwerkende kracht tot medio 2018. Licht in maximaal 5 regels toe waarom deze wetgeving voor zowel de belastingadviseur als voor de (geadviseerde) onderneming van belang is.

INHOUDSOPGAVE TENTAMENVRAAGSTUKKEN COLLEGE 9

TENTAMEN D.D. 11 JUNI 2025

TENTAMEN D.D. 5 NOVEMBER 2025

Algemene opmerkingen bij ieder tentamen:

- Dit tentamen bestaat uit ... genummerde pagina's. Controleer of deze aanwezig zijn.
- Voor het tentamen zijn 100 punten te behalen. De puntenverdeling per opgave zal zijn:

Opgave 1	... punten
Opgave 2	... punten
Opgave 3	... punten
Opgave 4	... punten
Opgave 5	... punten
- Grens onvoldoende/voldoende: 54/55 punten.
- U wordt er op gewezen dat bij de beantwoording niet kan worden volstaan met een eenvoudig ja of nee. Het antwoord dient **steeds** te worden gemotiveerd.
- Indien in het vraagstuk niet uitdrukkelijk naar de van toepassing zijnde wetsartikelen wordt gevraagd, mag de motivering niettemin **mede** door verwijzing naar van toepassing zijnde wetsartikelen geschieden.
- Tijdens het tentamen mag gebruik worden gemaakt van de in het onderwijsprogramma genoemde Wetboeken. Hierbij geldt dat in deze wetboeken geen geschreven aantekeningen of annotaties (verwijzingen naar wetsartikelen) mogen staan. Het is uitsluitend toegestaan om in de wetboeken arceringen en/of onderstrepingen, zonder tekst, te plaatsen. Het gebruik van tabs is *niet* toegestaan, behalve wanneer het gaat om de voorgedrukte tabjes die bij de wetboeken worden geleverd. N.B. zelf beschreven tabs zijn dus *niet* toegestaan.
- De vermoedelijke datum van verzending van de uitslag is
- Telefonisch worden geen uitslagen bekendgemaakt.

Alle vragen dienen beantwoord te worden op basis van de Wet Vpb 1969 en aanverwante regelingen zoals die zijn opgenomen in de Bundel Belastingwetten 2026 (of 2025), dus ook indien de gegevens zich volgens de tentamenopgave hebben afgespeeld in een eerder jaar. Daarbij kunt u de overgangsregelingen buiten beschouwing laten.

TENTAMENVRAAGSTUKKEN (COLLEGE 9)

Tentamen d.d. 11 juni 2025

Opgave 1

Gemeente Amersfoort verricht de volgende activiteiten: a) Ophaaldienst voor bedrijfsafval, b) Groenvoorziening en c) Afgifte bouwvergunningen. In 2024 worden de volgende winsten behaald:

- a) Ophaaldienst voor bedrijfsafval € 100.000;
- b) Groenvoorziening -/- € 5.000;
- c) Afgifte bouwvergunningen € 30.000;

Gevraagd:

- 1) Is Gemeente Amersfoort belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting? Zo ja, in welke artikelen is dat geregeld en hoeveel bedraagt de belastbare winst over 2024? Zo nee, waarom niet?

Stel dat de drie bovengenoemde activiteiten plaatsvinden in drie afzonderlijke BV's waarvan Gemeente Amersfoort alle aandelen bezit.

Gevraagd:

- 2) Wie is/zijn in dat geval belastingplichtig voor vennootschapsbelasting en in welke artikelen is dat geregeld?

John Bever is directeur-enig aandeelhouder van Bever Automaterialen BV. John is daarnaast een groot liefhebber van dressuurpaarden. Anne, de dochter van John, bezit een dressuurpaard waarmee zij internationale dressuurwedstrijden rijdt. Bever Automaterialen BV betaalt de kosten van de stalling en de verzorging van het paard van Anne voor een bedrag van € 25.000 en Bever Automaterialen BV ontvangt hiervoor geen vergoeding van Anne of John. Er is geen sprake van enige reclame van Bever Automaterialen BV bij het dressuurpaard of op de (wedstrijd)kleding van Anne.

Gevraagd:

- 3) Wat houdt het renpaardenarrest (HR BNB 2002/290) in essentie in?
- 4) Zijn de kosten van € 25.000 aftrekbaar voor Bever Automaterialen BV?

Opgave 2

De vennootschappen A Ltd en B Co houden via een samenwerkingsverband C VOF de aandelen in D BV. C VOF en D BV zijn gevestigd in Nederland. A Ltd is gevestigd in Staat A en deze staat ziet C VOF als niet transparant. B Co is gevestigd in Staat B en deze staat ziet C VOF, evenals Nederland, wel als transparant.

A Ltd is voor 60% gerechtigd tot de winst van C VOF en B Co is voor 40% gerechtigd tot de winst van C VOF. D BV heeft een royalty van € 250.000 betaald aan C VOF.

Gevraagd:

- 5) Is C VOF belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting? Zo ja, waarom en in welke artikelen is dat geregeld en zo nee, waarom niet?
- 6) Gesteld dat C VOF binnenlands belastingplichtig is, is dan de winst van C VOF welke toerekenbaar is aan B Co belast in Nederland bij C VOF en/of B Co? Zo ja, waarom en in welke artikelen is dat geregeld en zo nee, waarom niet?

A Ltd gevestigd in staat A bezit daarnaast alle aandelen in E BV welke is gevestigd in Nederland. A Ltd heeft een lening verstrekt aan E BV van € 500.000 tegen een rentepercentage van 2% terwijl een zakelijke rente 5% bedraagt. E BV heeft € 10.000 rente betaald aan A Ltd. In Staat A wordt de werkelijk ontvangen rente van € 10.000 in aanmerking genomen.

Gevraagd:

- 7) Geef aan welk bedrag aan rente aftrekbaar is voor E BV en in welk(e) artikel(en) dat is geregeld. U hoeft daarbij geen rekening te houden met art. 15b Wet Vpb 1969.

Stel dat D BV eind 2022 een nog te verrekenen verlies heeft van € 6 miljoen. In 2023 en 2024 behaalt D BV een belastbare winst van respectievelijk € 5 miljoen en € 2,5 miljoen.

Gevraagd:

- 8) Onder welke voorwaarde(n) kan - in het algemeen - een verlies worden verrekend met de belastbare winsten van het voorafgaande jaar en de volgende jaren?
- 9) Bereken het belastbaar bedrag 2023 en 2024 van D BV.

Opgave 3

Beerends Holding BV bezit alle aandelen in Beerends Fashion BV en Beerends Promotions BV. De drie genoemde vennootschappen zijn allen gevestigd in Amsterdam. Er is géén sprake van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Beerends Holding BV heeft aan Beerends Fashion BV begin 2024 een deelnemerschapslening ex artikel 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969 verstrekt van € 400.000. Beerends Fashion BV betaald hierover in 2024 een zakelijke rente van € 40.000.

Gevraagd:

- 10) Noem de cumulatieve eisen, waaraan, in beginsel, een schuld zal moeten voldoen om te kwalificeren als een deelnemerschapslening ex artikel 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969?
- 11) Is de zakelijke rente van € 40.000 die Beerends Fashion BV betaald aan Beerends Holding BV, belast bij Beerends Holding BV?

Een deelnemerschapslening wordt voor fiscale toepassingen geherkwalificeerd tot fiscaal eigen vermogen (informeel kapitaal).

Gevraagd:

- 12) In welke overige twee gevallen dient vreemd vermogen voor fiscale toepassingen ook te worden geherkwalificeerd tot fiscaal eigen vermogen?

De op de Antillen gevestigde vennootschap Bear Finance NV bezit 100% van de aandelen in Beerends Holding BV. In 2025 leent Bear Finance NV € 5.000.000 uit aan Beerends Holding BV tegen een zakelijk rentepercentage van 4%. Deze lening houdt direct verband met de aankoop door Beerends Holding BV van een 50% belang in Beerends Hamburg GmbH gevestigd in Hamburg (Duitsland). Het tarief voor de vennootschapsbelasting op de Antillen bedraagt 3%.

Gevraagd:

- 13) Geef onder vermelding van het/de van toepassing zijnde wetsartikel/wetsartikelen aan of de rentekosten van € 200.000 aftrekbaar zijn bij Beerends Holding BV. U hoeft daarbij geen rekening te houden met art. 15b Wet Vpb 1969.

Opgave 4

Eliza BV, gevestigd te Haarlem, is een projectontwikkelaar in vastgoedprojecten in Europa en bezit al enige jaren alle aandelen in Irish Capital Ltd. Irish Capital Ltd is een financieringsmaatschappij en is in Ierland gevestigd. In Ierland geldt een vennootschapsbelastingtarief van 12,5%. Daarnaast kent Ierland een kostenaf trek van € 42.500. Nederland kent een dergelijke kostenaf trek niet. Irish Capital Ltd heeft in 2024 € 5 miljoen uitgeleend aan Eliza BV tegen een rentepercentage van 4%, wat volledig zakelijk is. Irish Capital Ltd heeft € 5 miljoen eigen vermogen en heeft dit geheel uitgeleend aan Eliza BV. Deze vordering vormt haar enige bezitting en is een vrije belegging in de

zin van art. 13, lid 12, Wet Vpb 1969. Irish Capital Ltd is niet een actieve financieringsmaatschappij als bedoeld in art. 13, lid 12, onderdeel b, ten eerste, Wet Vpb 1969. Irish Capital Ltd heeft in 2024 naast de rente geen overige inkomsten gehad.

Gevraagd:

- 14) Geldt voor Eliza BV ten aanzien van haar belang in de in Ierland gevestigde Irish Capital Ltd de deelnemingsvrijstelling? Zo ja, in welk(e) artikel(en) is dat geregeld en zo nee, waarom niet?

Eliza BV bezit daarnaast sinds jaren 60% van de aandelen in Christal Parcs SA. Deze vennootschap is gevestigd in Frankrijk en exploiteert een vakantiepark. Omdat het vakantiepark erg gedateerd is, lijdt het de laatste jaren flinke verliezen. Op 30 mei 2025 is Christal Parcs SA ontbonden en vereffend. Het opgeofferd bedrag van Eliza BV in Christal Parcs SA bedraagt € 7 miljoen en de liquidatie-uitkering bedraagt € 500.000. In het laatste winstjaar 2021 heeft Christal Parcs SA nog een dividenduitkering gedaan aan Eliza BV van € 200.000.

Gevraagd:

- 15) Per 1-1-2021 is de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in werking getreden. Beschrijf de drie opgenomen beperkingen van de liquidatieverliesregeling.
- 16) Wat is de essentie (ratio) van de liquidatieverliesregeling van art. 13d Wet Vpb 1969?
- 17) Bereken het liquidatieverlies 2025 voor Eliza BV.
- 18) Hoe hoog is het liquidatieverlies 2025 voor Eliza BV indien Christal Parcs SA niet in Frankrijk maar in Marokko gevestigd zou zijn.

Opgave 5

Tyre Holding BV vormt vanaf 2020 een fiscale eenheid vennootschapsbelasting met haar 100% dochtervennootschappen Tyre Tilburg BV en Tyre Eindhoven BV. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Per 2 januari 2021 heeft Tyre Tilburg BV een bedrijfspand verkocht aan Tyre Eindhoven BV voor de fiscale boekwaarde van € 1.500.000. Het pand was getaxeerd op € 1.750.000 op de taxatiedatum 2 januari 2021. Tyre Holding BV verkoopt de aandelen in Tyre Eindhoven BV op 1 februari 2025 aan een derde. De stille reserve in het pand bedraagt dan € 600.000.

Gevraagd:

- 19) Noem drie andere voordelen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, naast het voordeel van het doen van maar één aangifte vennootschapsbelasting.
- 20) Per wanneer wordt de fiscale eenheid tussen Tyre Holding BV en Tyre Eindhoven BV verbroken?
- 21) In hoeverre leidt de verbreking van de fiscale eenheid tot winst en zo ja tot welk bedrag? Werk hierbij de voordeligste oplossing uit (alternatieve berekening).
- 22) Waarom is – meer in het algemeen - de in vraag 21) bedoelde antimisbruikwetgeving in de Wet Vpb 1969 opgenomen?

Tyre Holding BV bezit daarnaast vanaf 1 januari 2025 alle aandelen in de in België gevestigde aandelenvennootschap Tyre Antwerpen Bvba. Tyre Antwerpen Bvba bezit alle aandelen in de in Nederland gevestigde Tyre Breda BV.

Gevraagd:

- 23) Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) aan of Tyre Breda BV per 1 januari 2025 kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Tyre Holding BV.

Tyre Holding BV bezit vanaf 1 januari 2025 ook alle aandelen in de in Frankrijk gevestigde Tyre Paris SA. Deze laatste vennootschap beschikt over een vaste inrichting in Nederland.

Gevraagd:

- 24) Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) aan of de vaste inrichting van Tyre Paris SA per 1 januari 2025 kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Tyre Holding BV.

Opgave 6

De in Groningen gevestigde Groningerhuis BV wenst met toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit (ex artikel 14 Wet Vpb 1969) de gehele onderneming van de eveneens in Groningen gevestigde Meervliet BV over te nemen tegen uitreiking van aandelen. De fiscale vermogensopstellingen van beide vennootschappen zien er ultimo 2024 als volgt uit.

Groningerhuis BV (bedragen x € 1.000)

Onroerende goederen	1.600	Aandelenkapitaal (400 aandelen)	400
Overige activa	700	Winstreserves	1.600
		Passiva	300
Totaal	2.300	Totaal	2.300

Meervliet BV (bedragen x € 1.000)

Onroerende goederen	550	Aandelenkapitaal (200 aandelen)	200
Overige activa	300	Winstreserves	400
		Passiva	250
Totaal	850	Totaal	850

De stille reserves in Groningerhuis BV bedragen € 500.000, de stille reserves in Meervliet BV bedragen € 225.000. De latente vennootschapsbelasting bedraagt 20%.

Gevraagd:

- 25) Hoeveel aandelen dient Groningerhuis BV uit te geven om de onderneming van Meervliet BV over te nemen?
- 26) Stel de fiscale balansen op van beide vennootschappen na de fusie.

Tentamen d.d. 5 november 2025

Opgave 1

Kees Ooms is directeur en groot aandeelhouder (95%) van Ooms Holding BV. Ooms Holding BV is sinds 1 januari 2020 als moedermaatschappij gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Ooms Bouwbedrijf BV en Ooms Bouwmaterialen BV. Alle vennootschappen zijn gevestigd in Amsterdam. Ten behoeve van de aangifte vennootschapsbelasting 2024 worden de navolgende gegevens verstrekt.

- a. Het fiscaal beginvermogen is € 6.250.000 en het fiscaal eindvermogen is € 10.750.000. Op de begin- en eindbalans worden geen te betalen of te ontvangen bedragen aan vennootschapsbelasting c.q. dividend(-belasting) opgenomen. Eventuele fiscale reserves zijn in de vermogenspositie begrepen.
- b. In 2024 heeft een kapitaalstorting plaatsgevonden in Ooms Holding BV. De kapitaalstorting bedroeg € 500.000.
- c. Ooms Bouwbedrijf BV heeft een schuld aan Ooms Holding BV van € 2.500.000. De betaalde rente over 2024 bedroeg € 50.000. De zakelijke rente bedroeg € 125.000.
- d. Ooms Holding BV heeft in 2024 75% van de aandelen in Ooms Architecten BV te Amstelveen verworven. De advieskosten in verband met de aankoop van de aandelen bedroegen € 40.000.
- e. Ooms Holding BV heeft in 2024 haar in 2020 verworven aandelenbezit van 10% van de aandelen in Van Dijk Bouw BV te Abcoude verkocht. Zij heeft daarbij een winst gemaakt van € 300.000.
- f. Ooms Holding BV verhuurt voor € 65.000 een pand aan John Ooms, de zoon van Kees, die daarin een boekhandel exploiteert. Een zakelijke huur zou € 100.000 hebben bedragen.
- g. Ooms Holding BV heeft over 2024 aan haar commissaris-natuurlijk persoon Henk Smit, die 5% van de aandelen in Ooms Holding BV bezit, een vergoeding voor zijn toezichthoudende taak ten behoeve van aandeelhouders betaald van € 25.000.
- h. Ter zake van de verkoop van een buiten gebruik gesteld bedrijfspand is in 2024 terecht een herinvesteringsreserve gevormd van € 650.000.
- i. Ooms Holding BV heeft in 2024 een gift gedaan aan het Rode Kruis van € 150.000.

Gevraagd:

- 1) Bepaal het belastbare bedrag 2024 voor Ooms Holding BV door middel van een vermogensvergelijking. Geef voor ieder van bovenstaande onderdelen de betekenis aan voor de bepaling van het belastbare bedrag 2024 van Ooms Holding BV.

Opgave 2

Pex Holding BV bezit 35% van de aandelen in Complex BV die gespecialiseerd is in computers. Beide vennootschappen zijn gevestigd in Breda. Pex Holding BV heeft € 1.000.000 uitgeleend aan Complex BV. De leningsvoorwaarden zijn zodanig vastgesteld dat sprake is van een geldlening in de zin van art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969 (deelnemerschapslening). Complex BV betaalt over 2024 een zakelijke rente van € 45.000.

Gevraagd:

- 2) Welke twee andere gevallen dan de deelnemerschapslening worden in de jurisprudentie (HR BNB 1988/217) genoemd, waardoor vreemd vermogen voor fiscale toepassingen wordt geherkwalificeerd tot fiscaal eigen vermogen?
- 3) Noem eisen, waaraan een schuld zal moeten voldoen om te kwalificeren als een geldlening in de zin van art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969.
- 4) Geef onder vermelding van het van toepassing zijnde wetsartikel aan of de rente op de lening bij Pex Holding BV belast is. U hoeft daarbij geen rekening te houden met art. 15b Wet Vpb 1969.

Pex Holding BV bezit daarnaast alle aandelen in Itris BV te 's-Hertogenbosch die software voor computers ontwikkelt. Itris BV heeft in 2024 35% van de aandelen in Megabit BV te Tilburg

gekocht van een derde. Voor de financiering van deze aankoop heeft Itris BV € 5.000.000 geleend van Pex Holding BV, waarvoor Itris BV in 2024 een zakelijke rente heeft betaald van € 200.000. Aan de schuld liggen niet in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag. Pex Holding BV is erg winstgevend en beschikt niet over nog te verrekenen verliezen.

Gevraagd:

- 5) Is de rente op de lening bij Itris BV aftrekbaar? U hoeft daarbij geen rekening te houden met art. 15b Wet Vpb 1969

Acces Ltd is gevestigd in staat A en bezit 50% van de aandelen in Megabit BV welke is gevestigd in Tilburg. Acces Ltd heeft een lening verstrekt aan Megabit BV van € 1.000.000 tegen een rentepercentage van 2% terwijl een zakelijke rente 5% bedraagt. Megabit BV heeft € 20.000 rente betaald aan Acces Ltd, hetgeen in staat A is belast voor de vennootschapsbelasting.

Gevraagd:

- 6) Geef aan welk bedrag aan rente aftrekbaar is voor Megabit BV. U hoeft daarbij geen rekening te houden met art. 15b Wet Vpb 1969.

Opgave 3

X BV, gevestigd in Rotterdam, exploiteert een schoenenfabriek en bezit een 10%-belang in een in Utrecht gevestigde dochtervennootschap Y BV. Deze dochtervennootschap exploiteert een tiental schoenenwinkels door heel Nederland.

X BV waardeert de deelneming in Y BV – ook fiscaal – jaarlijks op de intrinsieke waarde.

Voor de verwerving van het 10%-belang in Y BV heeft X BV destijds een lening opgenomen bij een bank (geen verbonden lichaam).

De winst van X BV in 2024 bedraagt € 2.500.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de volgende gebeurtenissen die zich in 2024 hebben voorgedaan:

- De dochtervennootschap Y BV heeft een onroerende zaak overgedragen aan X BV voor een bedrag van € 1.200.000. De waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak bedraagt € 1.500.000;
- Het herwaarderingsnadeel inzake de dochtervennootschap Y BV bedraagt € 200.000;
- X BV betaalt jaarlijks een rente van € 85.000 op de bovengenoemde lening aan de bank;
- X BV bezit 4% van de aandelen in Z BV, gevestigd te Rotterdam. Y BV bezit 35% van de aandelen in Z BV. Z BV keert in 2024 een dividend uit aan X BV van € 500.000;
- X BV heeft in 2024 een nabetaling ontvangen van W BV die een paar jaar geleden een deelneming heeft overgenomen van X BV onder voorwaarde van afwikkeling van een procedure. In voornoemde procedure heeft de rechter positief voor X BV beslist. Op basis van deze rechterlijke uitspraak heeft W BV € 100.000 betaald aan X BV.

Gevraagd:

- 7) Geef gemotiveerd aan of en in hoeverre de gebeurtenissen a) tot en met e) tot het belastbare bedrag van X BV in 2024 behoren.

X BV heeft verder een belang van 50% verworven in een in België gevestigde en naar Belgisch recht opgerichte NV Antwerp. X BV houdt het aandelenbezit in NV Antwerp met een beleggingsdoel aan. De aandelen in NV Antwerp zijn aangeschaft met overtollige liquiditeiten van X BV. NV Antwerp heeft € 2 miljoen eigen vermogen en heeft dit geheel uitgeleend aan groepsvennootschappen tegen een zakelijke rente van 5%. Deze vorderingen vormen haar enige bezittingen en zijn vrije beleggingen in de zin van art. 13, lid 12, Wet Vpb 1969. In België geldt een soort eigen vermogensaftrek van 3,7% en beloopt het vennootschapsbelastingtarief 34%. De Belgische vermogensaftrek houdt in dat een aftrek op de jaarwinst wordt gegeven ter grootte van 3,7% van het vermogen.

Gevraagd:

- 8) Geef gemotiveerd aan of voor het aandelenbezit van X BV in NV Antwerp, gesteld dat dit een deelneming is, de deelnemingsvrijstelling of de deelnemingsverrekening van toepassing is.

Opgave 4

Pieters Holding BV vormt vanaf 2020 een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met haar 100% dochtervennootschappen. Voornoemde vennootschappen zijn gevestigd in Eindhoven. Op 10 december 2024 heeft Pieters Holding BV alle aandelen verworven in CoTrans BV, eveneens gevestigd te Eindhoven. CoTrans BV exploiteert een transportbedrijf en bezit een bedrijfspand in Eindhoven. In het bedrijfspand gaat een aanzienlijke stille reserve schuil. Op 30 december 2024 is dit bedrijfspand voor boekwaarde overgedragen aan Pieters Holding BV. Op 8 maart 2025 is een verzoek gedaan bij de belastingdienst voor een fiscale eenheid vennootschapsbelasting met ingang van 10 december 2024 tussen Pieters Holding BV en CoTrans BV. Op 10 maart 2025 zijn de aandelen in CoTrans BV verkocht aan een derde. De boekjaren van alle vennootschappen zijn gelijk aan het kalenderjaar.

Gevraagd:

- 9) Noem drie voordelen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting anders dan één aangifte vennootschapsbelasting.
- 10) Zal het verzoek voor een fiscale eenheid vennootschapsbelasting tussen Pieters Holding BV en CoTrans BV worden gehonoreerd?
- 11) Wat zijn de fiscale gevolgen met betrekking tot het bedrijfspand in 2024 en 2025 én voor wie?

Pieters Holding BV bezit daarnaast vanaf 1 januari 2025 alle aandelen in de in Duitsland gevestigde vennootschap Pieters Keulen GmbH. Deze Duitse vennootschap bezit 100% van de aandelen in Pieters Maastricht BV, gevestigd te Maastricht.

Gevraagd:

- 12) Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) aan of Pieters Maastricht BV per 1 januari 2025 kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Pieters Holding BV.

Pieters Holding BV bezit tevens vanaf 1 januari 2025 alle aandelen in de in Frankrijk gevestigde vennootschap Pieters Marseille SA. Deze Franse vennootschap heeft een filiaal in Maastricht dat kwalificeert als een vaste inrichting.

Gevraagd:

- 13) Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) aan of de vaste inrichting van Pieters Marseille SA per 1 januari 2025 kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Pieters Holding BV.

Opgave 5

De heren Ying en Yang, de beide aandeelhouders van de in Amsterdam gevestigde vennootschap YingYang BV, hebben hooglopende ruzie en willen hun samenwerking in YingYang BV op een fiscaal geruisloze manier beëindigen door middel van een ruziesplitsing.

Gevraagd:

- 14) Wat is in beginsel de fiscale consequentie van een opdeling van de activiteiten van een vennootschap en onderbrenging daarvan in (een) andere vennootschap(pen)?
- 15) In welk opzicht onderscheidt de zuivere splitsing zich van de afsplitsing?
- 16) Wat kenmerkt de ruziesplitsing?
- 17) In welke wettelijke bepaling van de Wet Vpb 1969 is de ruziesplitsing geregeld?

Opgave 6

De in Nederland gevestigde vennootschap Multinational BV heeft diverse groepsvennootschappen binnen en buiten de EU. Multinational BV produceert chips voor de telefonie- en computerbranche. De verrekenprijzen die betreffende groepsvennootschappen jegens elkaar hanteren moeten voldoen aan het 'at-arm's-length-beginsel' van art. 8b, lid 1, Wet Vpb 1969.

Gevraagd:

- 18) Waarom is de Comparable Uncontrolled Price(CUP) Method in theorie de best denkbare verrekenprijsmethode?
- 19) Noem vier andere verrekenprijsmethoden dan de CUP method.